

南韓與臺灣憲政體制之比較*

——「形異實同」的憲政體制

蘇子喬**

摘 要

臺灣與南韓的憲政體制都有兼具內閣制與總統制特徵的混合色彩。不過，臺灣的憲政體制是半總統制，南韓的憲政體制則通常被歸類為總統制。本文想探究的是，臺韓兩國憲政體制的架構究竟有何不同？為何臺韓兩國皆具混合色彩的憲政體制，會被學界歸類為「形異」的不同憲政體制類型？本文除了試圖對臺韓兩國憲政體制的規範面進行比較，也試圖分析兩國實際憲政運作的異同。本文發現，儘管臺灣的憲政體制為半總統制，但近年來實際運作越來越近似總統制，形成「形式上為半總統制，實質上為總統制」的現象，與南韓總統制的憲政運作有不少相似之處，亦即兩國憲政體制「形異而實同」。而且，基於臺灣半總統制運作的缺失，臺灣始終有一股不小的聲音呼籲將憲政體制調整為純粹的總統制；相反地，儘管南韓當前的憲政體制為總統制，但基於南韓總統制運作的缺失，南韓目前修憲研議的主要改革方向則是擬向純粹的半總統制修正。由於臺韓兩國的憲政改革趨勢正好呈現相反的方向，因此兩國憲政運作的經驗及其缺失，正好可以作為雙方未來進行憲政改革時的借鏡。

* 投稿日：2016年4月8日；接受刊登日：2016年12月14日。〔責任校對：鄧婉伶〕。

** 中國文化大學社會科學院行政管理學系副教授。
穩定網址：<http://publication.iias.sinica.edu.tw/12206171.pdf>。



關鍵詞：南韓、憲政體制、半總統制、總統制、內閣制、憲政改革。

目 次

壹、前言	肆、南韓與我國憲政體制規範與運作的差異與比較
貳、南韓憲政體制的規範與實際運作	一、臺韓憲法規範的差異與比較
一、南韓憲政體制的特性	二、臺韓憲政運作的差異與比較
二、南韓憲政體制的運作及其困境	三、臺韓當前憲政體制改革方案的差異
參、我國憲政體制的規範與實際運作	伍、結論——臺韓憲政經驗相互參照的意義
一、我國憲政體制的特性	
二、我國憲政體制的運作及其困境	

壹、前言

「半總統制」是一種兼具總統制與內閣制特徵的憲政體制類型，我國目前的憲政體制即屬此類。在1980年代以前，世界上的半總統制國家僅有法國、芬蘭等少數國家，然而，自從第三波民主化浪潮席捲全球並於1990年代達到高峰後，許多新興民主國家在制憲與或修憲時，不約而同採行半總統制。我國亦屬第三波民主化浪潮的新興民主國家，而我國憲政體制亦是在1990年代歷經與民主轉型同步的數次修憲而走向半總統制。隨著採行半總統制的國家越來越多，國內外學界對於半總統制的討論日益熱烈。

當前全球的半總統制國家依區域大致歸為三類，第一類是歐洲先進民主國家（例如法國、芬蘭、葡萄牙），第二類是東歐與前蘇聯等後共產國家（例如俄羅斯、烏克蘭、波蘭），第三類是非洲後殖民主義國家（例如馬達加斯加、塞內加爾、布吉納法索）。這三類國家的半總統制形成過程各有特定的歷史背景：歐洲先進民主國家原本就有濃厚的議會內閣制傳統，若干國家會走向半總統制，是因為國家為了應付危機或彰顯國家獨立而採總統直選，於是在原本的議會內閣制加上一個直選的總統而形成半總統制；東歐與前蘇聯等後共產國家之所以會走向半總統制，是因為在原本共產黨統治時期的黨國體制（party-state system）下就存在共產黨領袖與政府領袖二元領導的雙首長結構，走向半總統制乃是將既存的二元行政結構進一步民主化的結果；至於非洲後殖民國家採行半總統制，主要是因為這些國家過去是實行半總統制之法國和葡萄牙的殖民地，這些國家在獨立建國後遂仿照殖民母國而採半總統制¹。

特別的是，我國並不屬於前述三類半總統制國家，我國憲政體制卻也在1990年代民主轉型過程中走向半總統制。就此看來，我國半總統制的形成似乎頗具特殊性，其形成過程具有不同於前述三類半總統制國家的環境脈絡。若進一步環顧我國所處的東亞地區，除了我國之外，採取兼具內閣制與總統制特徵之混合式憲政體制的國家其實不多，計有東帝汶、新加坡與南韓三個國家。其中東帝汶可以歸類為前述第三類半總統制國家，因為其憲政體制主要是承襲殖民母國葡萄牙的憲政體制，而新加坡嚴格而言不算是符合西方界定的完全民主國家²，因此在東亞地區，與我國同樣具有混合式憲政

1 吳玉山，半總統制：全球發展與研究議程，政治科學論叢，47期，頁1-3（2011年）。

2 根據自由之家（Freedom House）對新加坡民主程度的評比，新加坡目前仍是具有一定威權色彩的部分自由（partly free）國家，亦即一般所稱的半民主國家，而非完全民主國家。See *Freedom in the World 2015: Singapore*, FREEDOM HOUSE, <http://freedomhouse.org/report/freedom-world/2015/singapore#.VbsH8fYw9jo>

體制，且不屬於前三類的民主國家便只有南韓。

至目前為止，國內學界已有不少對我國與南韓政經議題的比較研究，不過探討的焦點絕大多數是兩國民主轉型過程的比較³，在憲政體制這項議題上，單獨探討南韓憲政體制的研究文獻固然不少，但將我國與南韓的憲政體制進行比較的研究卻非常罕見。此現象的主要原因，可能是因為南韓憲政體制雖具有混合色彩，但學界多半將南韓的憲政體制定位為總統制而非半總統制，因此在一般直覺上不認為南韓與我國在憲政體制上有可資比較之處。事實上，儘管南韓的憲政體制向來被認定為總統制，但其體制內涵上仍具有世界上一般總統制國家所無的內閣制特徵，這種混合制的色彩與我國當前的半總統制其實有許多可相互比擬之處。

此外，南韓與臺灣有許多相似的國情：在地緣上皆屬東亞文明圈；政治文化上皆深受儒家文化影響；歷史上皆曾受日本殖民統治、在過去冷戰時期皆是美國霸權主導下的國家；政治經濟體制在過去皆存在發展型國家（developmental state）的治理模式；目前皆處於國家分裂狀態；皆屬第三波民主化國家。在政治制度上，兩國也有類似之處：例如兩國的國會選舉制度原本皆是單記非讓渡投票制（single nontransferable vote），後來皆改為並立式單一選區兩票制（mixed-member majoritarian system）；兩國的憲政體制也都兼具

(last visited Oct. 13, 2015).

- 3 See, e.g., Tun-Jen Cheng, *Political Regimes and Development Strategies: South Korea and Taiwan*, in MANUFACTURING MIRACLES: PATHS OF INDUSTRIALIZATION IN LATIN AMERICA AND EAST ASIA 139, 139-78 (Gary Gereffi & Donald L. Wyman eds., 1990). 參見，例如：林若雲，新加坡、臺灣、南韓的政治市場與威權轉型之比較，國立臺灣大學政治學系博士論文（1994年）；黃德福、牛銘實，政黨體系與民主政治的鞏固——臺灣和南韓的比較，國家政策雙周刊，120期，頁23-25（1995年）；倪炎元，東亞威權政體之轉型：比較臺灣與南韓的民主化歷程（1995年）；胡佛、朱雲漢、文正仁（Chung-in Moon），臺灣與南韓民主化過程中的國際面向分析，收於：田弘茂等編，新興民主的機遇與挑戰，頁458-514（1997年）；黃宗昊，政治制度與金融改革——臺灣與韓國的比較，臺灣民主季刊，9卷1期，頁143-193（2012年）。

內閣制與總統制的混合色彩。不過，在憲政體制的類型上，臺灣的混合式憲政體制向來被歸類為半總統制，南韓的混合式憲政體制一般被歸類為總統制。本文想探究的是，臺韓兩國憲政體制的架構究竟有何不同？為何臺韓兩國皆具混合色彩的憲政體制，會被學界歸類為不同的憲政體制類型而被認定「形異」？本文對此議題的探討涉及學理上「半總統制」概念的界定問題。到目前為止，半總統制的界定問題在學界中仍有不少爭議和辯論。本文對於臺灣與南韓憲政體制架構的探討，也可說同時參與了學界關於「半總統制」概念界定問題的類型學討論。

除了臺韓兩國憲政體制架構在規範面的比較，本文也將以總統、內閣與國會的關係為焦點，比較分析臺韓兩國實際憲政運作的異同。本文將指出，儘管臺灣與南韓的憲政體制分別屬於不同類型而「形異」，但臺灣近年來實際憲政運作越來越近似總統制，形成「形式上為半總統制，實質上為總統制」的現象，而與南韓總統制的憲政運作有不少相似之處，故可謂兩國憲政體制「形異而實同」。值得注意的是，儘管南韓當前的憲政體制是總統制，但目前南韓社會各界修憲研議的主要改革方向卻擬將南韓當前的總統制改為半總統制，此與我國半總統制趨向總統制發展的現象似乎又形成明顯對比。本文將對臺灣半總統制的憲政運作趨向總統制，以及南韓總統制的憲政改革方向趨向半總統制的現象進行探討。

基於上述的問題意識，本文在接下來的第貳節與第參節將分別探討南韓與我國的憲政體制，而後在第肆節對臺韓兩國的憲政體制進行比較。最後一節結論則從憲政體制優劣的角度，指出將南韓與我國憲政經驗互相參照的意義。

貳、南韓憲政體制的規範與實際運作

關於一國憲政體制的探討，可從規範面與實務面分別觀之。就南韓憲政體制的規範面而言，南韓憲政體制與臺灣一樣都兼具內閣制與總統制特徵，但為何南韓憲政體制不像臺灣被歸類為半總統制，而被歸類為總統制？這個問題涉及憲政體制類型學的討論，乃是探討南韓憲政體制架構的核心問題。就南韓憲政體制的實務面而言，南韓在憲政運作上最重要的特色是呈現總統制的典型病徵，即不斷反覆出現總統濫權的危機（當總統與國會多數一致時）與府會衝突的危機（當總統與國會多數不一致時）。本節將分為憲法規範層面（憲政體制的應然面）與憲政實務層面（憲政體制的實然面）兩部分探究南韓的憲政體制。

一、南韓憲政體制的特性

南韓當前憲法是南韓於1980年代民主化之後，於1987年制定的第六共和憲法⁴。從第六共和憲法觀之，南韓的憲政體制兼具總統制與內閣制的特徵。南韓總統由公民直選，以相對多數制選舉產生，任期五年，不得連任⁵。總統既是國家元首，也是最高行政首長。總統擁有的職權包括對國家機關的人事任命權（包括國務總理、部會首長、大法官、監察院長等人事）、行政與政策最高領導權（透過國務會議主導內政、國防、外交與兩韓政策的制定與執行）、軍事統帥權、緊急狀態的特別權力（採取緊急措施、宣布戒

4 南韓憲法自1948年施行以來，曾歷經九次修憲。其中1960年、1962年、1972年、1980年、1987年的修憲都大幅更動原先體制，因此1948年制訂施行的憲法常被稱為第一共和憲法，1960年、1962年、1972年、1980年、1987年修正後的憲法則分別被稱為第二、三、四、五、六共和憲法。第六共和憲法於1987年制定施行至今，南韓憲法未再有任何修正。關於南韓憲法歷次修正過程，參見趙東濟，韓國憲政史上憲法制定與修改變遷，韓國學報，17期，頁317-328（2002年）。

5 李憲榮，南韓總統的選舉制度，臺灣國際研究期刊，6卷4期，頁36-37（2010年）。

嚴)、對國會的法律提案權、對國會通過之法律的否決權(即要求覆議權)、修憲提案權、提交公民複決權等⁶。

南韓國會(正式名稱為國民會議)採一院制,現行制度下總名額為300名,任期四年,以並立式單一選區兩票制選舉產生,其中253席以單一選區相對多數制選出,另外47席以全國為選區的政黨名單比例代表制選出,政黨必須在政黨名單比例代表制部分獲得3%以上的選票,或是在單一選區獲得5席以上,才有資格分配比例代表制部分的席次⁷。國會的職權包括立法權、預算審議權、調查權、彈劾權⁸、對總統提名人事(包括國務總理、大法官、監察院長等)的同意權、對國務總理與部會首長之人事免職建議權(即倒閣建議權)等⁹。

從上述制度看來,在南韓憲政體制中,掌握行政權的總統與掌握立法權的國會制各有民主正當性,彼此相互制衡,因此總統制的色彩是非常鮮明的。但南韓憲政體制仍有若干內閣制的特徵:首先,在總統之外,還有國務總理的設計,總理由總統提名,經國會同意後任命之;其次,總理與閣員必須至國會院會或委員會作施政報告,並接受國會議員的質詢;第三,國會經三分之一提出、過半數議決,得建議總統將總理或內閣閣員免職;第四,總統頒布法律與命令須經總理和相關閣員副署。以上有關總理職位的設計、質詢制度、倒閣建議權的制度、副署制度等憲法規定,呈現出若干內閣

6 森山茂德著,吳明上譯,韓國現代政治,頁92(2005年)。

7 關於南韓國會選舉制度, see Wan Sik Hong, *Electoral Systems and Constitutional Principles in Korea* (Working Paper, 2010), <http://rimel.te.gob.mx:89/repo/ArchivoDocumento/18547.pdf>; Hae-Won Jun & Simon Hix, *Electoral Systems, Political Career Paths and Legislative Behavior: Evidence from South Korea's Mixed-Member System*, 11 JAPANESE J. POL. SCI. 153, 153-71 (2010).

8 根據南韓現行憲法規定,國會彈劾總統須經國會議員過半數提案,三分之二以上之贊成通過。國會一旦通過彈劾案,總統即暫停職務,彈劾案送交憲法法院於六個月內做出裁決,決定總統是否正式解職。

9 森山茂德著,吳明上譯(註6),頁106-107。

制的精神。

南韓這種兼具總統制與內閣制精神的憲政體制，絕大多數論者將其定位為總統制，但也有部分論者將其定位為半總統制¹⁰。若要釐清此一憲政體制類型定位的問題，或許應該從「半總統制」的定義出發。最早對「半總統制」進行學術性界定的學者首推Maurice Duverger，他所定義的半總統制也是學界中最廣為接受的界定方式。Duverger指出，「半總統制」是指符合下列三個要件的憲政體制：第一，總統由普選產生；第二，憲法賦予總統相當的權力（considerable powers）；第三，在總統之外，尚有總理為首的內閣掌控政府的行政權力，其向國會負責¹¹。由於何謂「總統有相當的權力」難以明確界定，因此Robert Elgie便將這個要件刪除，認為一個國家的憲政體制中只要總統由普選產生且總理為首的內閣對國會負責即稱其為半總統制¹²。由於這種定義方式簡明清晰，可以避免判斷一國總統究竟有無「相當權力」的困擾，現在已經被越來越多研究半總統制的學者所接受。

除了Duverger和Elgie的界定方式之外，另外一個同樣廣為學界引用的界定方式則是Giovanni Sartori對「半總統制」的定義。

¹⁰ See, e.g., Aurel Croissant, *Electoral Politics in Southeast and East Asia: A Comparative Perspective*, in *ELECTORAL POLITICS IN SOUTHEAST & EAST ASIA* 321, 321-68 (Aurel Croissant & Marei John eds., 2002); Baohui Zhang, *Improving Democratic Governance in East Asia*, 16 *ASIAN J. POL. SCI.* 64, 64-84 (2008); Jung-hsiang Tsai, *Political Structure, Legislative Process, and Corruption: Comparing Taiwan and South Korea*, 52(4) *CRIME L. & SOC. CHANGE* 365, 365-83 (2009). 參見，例如：李佩珊，半總統制下的民主治理：臺灣與南韓之比較，行政院國家科學委員會專題研究計畫成果報告（NSC 93-2414-H-194-009）（2005年）；沈有忠，半總統制「權力總統化」之比較研究，臺灣民主季刊，9卷4期，頁1-36（2012年）。

¹¹ Maurice Duverger, *A New Political System Model: Semi-Presidential Government*, 8 *EUR. J. POL. RES.* 165, 167 (1980).

¹² Robert Elgie, *The Politics of Semi-Presidentialism*, in *SEMI-PRESIDENTIALISM IN EUROPE* 1, 10 (Robert Elgie ed., 1999).

Sartori於1994年承襲先前Duverger提出的「半總統制」概念，對「半總統制」的概念內涵重新予以詮釋。Sartori認為「半總統制」有以下的特徵¹³：首先，總統為國家元首，由人民直接或間接選舉產生，並有固定任期。其次，總統與內閣總理共享行政權，形成二元權威結構（dual authority structure），而此二元權威結構的特徵有三：（一）總統獨立於國會之外，無權直接單獨治理，其意志必須經由內閣傳達並處理；（二）總理與其領導之內閣是否能夠在位，係依國會是否信任而定；（三）此種二元權威結構容許有不同的制度安排，也容許總統與總理間權力的變動，但無論如何，總統與總理在此二元權威結構中都有「自主的潛能」（autonomy potential）存在¹⁴。

我們可以從上述幾位重要學者對半總統制的界定，歸納出半總統制兩項有別於總統制的核心特徵，首先，半總統制具有行政權二元化的現象，總統與內閣總理皆有行政權，而不像在總統制中，行政權乃是一元化的。總統制下的總統身為最高行政首長，統領整個行政部門，行政部門的各部會首長皆是總統的下屬，承總統的意志行事。反觀半總統制中，不論總統或總理何者權力較大，或不論總理在實際運作上是否聽命於總統，半總統制下的總統與總理各有不

13 GIOVANNI SARTORI, COMPARATIVE CONSTITUTIONAL ENGINEERING: AN INQUIRY INTO STRUCTURES, INCENTIVES AND OUTCOMES 132 (1994).

14 除了Duverger、Elgie與Sartori對半總統制的界定被學界引用甚廣之外，亦有其他學者各自提出對半總統制的界定。例如Patrick O'Neill將「半總統制」界定為具有以下兩項特徵的憲政體制：一是行政權力被身為政府首長的總理和身為國家元首的總統所分割；二是總統具有實質的權力。Juan Linz則指出「半總統制」有兩項要件：一、總統由人民直接或間接選舉產生，而非由國會選舉產生，亦即總統擁有不同於國會的民主正當性；二、總理必須得到國會信任，亦即必須對國會負責。See Patrick O'Neill, *Presidential Power in Post-Communist Europe: The Hungarian Case in Comparative Perspective*, 9(3) J. COMMUNIST STUD. 177, 197 (1993); Juan J. Linz, *Presidential or Parliamentary Democracy: Does It Make a Difference?*, in THE FAILURE OF PRESIDENTIAL DEMOCRACY: COMPARATIVE PERSPECTIVES 3, 48 (Juan J. Linz & Arturo Valenzuela eds., 1994).

相隸屬的特定憲法權力，亦即Sartori所謂「總統與總理各有其獨立行事的潛力」。其次，半總統制中儘管總統與國會皆由人民選舉產生，總統不須對國會負責，但總理所領導的內閣仍須對國會負責，亦即仍具行政向立法負責的精神。反觀總統制中，總統所代表的行政權與國會所代表的立法權彼此分立制衡，沒有行政向立法負責的精神存在。

就此看來，南韓的憲政體制並不具備上述半總統制的兩項核心特徵。首先，雖然南韓憲政體制中除總統之外尚有國務總理，但南韓憲法第66條明文規定，「行政權屬於總統為首之政府所有」，並未呈現行政權二元化的現象。總理輔佐總統，承總統之命統領管轄各行政部門。由總統、總理與國務委員共同組成的國務會議，負責議決所有行政事務。國務會議由總統擔任主席，總理擔任副主席。在主從關係上，總理由總統任免（總統任命總理須經國會同意，將總理免職則無須國會同意），是完全聽從總統指揮的幕僚長。或有論者認為總理的副署權仍具有牽制總統的功能，但由於總統對總理擁有免職權，假若總理欲以副署權對抗總統，總統即可將其免職，因此總理的副署權在南韓憲政體制中僅具有總理確認獲悉總統舉措的意義，而不存在任何牽制總統權力的作用¹⁵。

其次，南韓總理為首的內閣並不真正對國會負責，這是因為南韓國會對於內閣並無倒閣權。南韓國會固然有倒閣建議權，但「倒閣建議權」並不等於「倒閣權」。在南韓憲法中，國會即使決議通過對總統提出倒閣建議，總統仍可拒絕國會的建議，總理與行政官員的去留完全由總統決定，國會的倒閣建議權對總統並無法定拘束力¹⁶。

¹⁵ 1995年金泳三總統任內第二任總理李會昌，在北韓政策上曾與總統出現重大分歧，李會昌堅持若干政策應經過他副署，導致金泳三以其越權為理由而將其撤換。

¹⁶ 若從歷史縱深的角度考察南韓的憲法規定，南韓總理的任免方式歷經多次反覆

值得探討的是，究竟如何判斷一國的憲政體制中內閣是否對國會負責？目前學界多數是以國會是否擁有倒閣權作為內閣是否對國會負責的判斷標準，但是也有學者認為若一個國家的國會沒有倒閣權，但對閣揆（或內閣）擁有人事同意權，亦可認定「內閣對國會負責」。有些學者將南韓的憲政體制歸類為半總統制而非總統制，主要便是基於這樣的理由。本文認為此觀點頗有疑義，因為在民主國家憲政體制的機關互動中，所謂「甲對乙負責」時，應是指「乙對甲有能力加以課責」，亦即「乙授予甲權力，而乙也有能力剝奪乙授予甲的權力」¹⁷。例如，在總統制中總統對人民負責，乃是指人民透過選舉賦予總統權力，而人民也有能力透過定期改選或罷免程序剝奪人民授予總統的權力。同樣地，在內閣制或半總統制中內閣對國會負責，乃是指國會透過不發動倒閣（默示的同意）或人事

轉折。1948年第一共和憲法規定總理由總統提名，經國會同意後任命，但國會沒有權力將總理解職。1960年第二共和憲法是典型的內閣制憲法，總理的產生與去留皆由國會決定，總統無權干預。1962年第三共和憲法規定總統任命總理毋須國會同意，但國會有權建議總統將總理與其他閣員解職，而總統除非有其他特別理由，否則即應依國會的建議處理。1972年第四共和與1980年第五共和憲法又規定總理由總統提名，經國會同意後任命；且國會亦可將總理解職。到了1987年第六共和憲法（現行憲法），則同樣規定總理由總統提名，經國會同意後任命；且國會有權建議總統將總理解職，但總理是否解職由總統自行決定。See Robert Elgie, *Historic Cases of Semi-presidentialism: South Korea*, THE SEMI-PRESIDENTIAL ONE (Aug. 20, 2010), <http://www.semipresidentialism.com/?p=463>.

- ¹⁷ 不同學者對於課責（accountability）此一概念的定義儘管不盡相同，但對這個概念仍有大致共同認定的核心要素。廣義地說，課責意味著個人或組織從屬於一個更高的權威（high authority），並受其控制。具體地說，課責是指一種委託人（principals）與代理人（agents）的互動關係，在這種關係中，委託人有能力向代理人要求告知（inform）代理人過去與將來可能的行為，以辨明其行為；並在委託人對代理人之行為有所不滿時，施以懲罰（punishment）。就此看來，課責具有資訊（information）與懲罰（punishment）兩項核心要素。See Richard Mulgan, *Accountability: An Ever-Expanding Concept?*, 78 PUBLIC ADMIN. 555, 555-73 (2000); Andreas Schedler, *Conceptualizing Accountability*, in THE SELF-RESTRAINING STATE: POWER AND ACCOUNTABILITY IN NEW DEMOCRACIES 13, 13-28 (Andreas Schedler, Larry Diamond & Marc F. Plattner eds., 1999); Ruth W. Grant & Robert O. Keohane, *Accountability and Abuses of Power in World Politics*, 99 AM. POL. SCI. REV. 29, 29-43 (2005).

同意權的行使（明示的同意）授予內閣權力，而國會亦有能力透過倒閣剝奪國會授予內閣的權力。假若國會對於內閣僅有人事同意權而無倒閣權，則只代表內閣的權力來自國會的賦予，但國會卻無能力剝奪自己授予內閣的權力，此種情形稱不上內閣對國會負責¹⁸。

進一步言，所謂「內閣對國會負責」，應是指內閣的「產生與存續」須獲得國會多數的支持和信任，亦即內閣一旦失去國會多數的支持和信任而被國會倒閣，內閣便須下台。若國會對總統任命的閣揆（或內閣）僅有人事同意權而無倒閣權，雖然意味著閣揆（或內閣）的「產生」須獲得國會多數的支持，但一旦閣揆（或內閣）獲得國會同意而上任，由於國會沒有倒閣權，內閣是否「存續」就與國會多數的支持和信任完全脫勾。若要勉強說國會的人事同意權意味著內閣對國會負責，也僅是內閣上任時對國會「剎那性」（one-shot game）的負責¹⁹，而絕非內閣在施政上「持續」對國會負責。因此，國會對閣揆（或內閣）的人事同意權應被視為總統任命閣揆時國會對總統的制衡權力，而非內閣對國會負責的關鍵制度設計。試想，在美國總統制下，聯邦參議院對於總統所任命的內閣閣員亦有人事同意權，我們豈會說美國總統制因此具有內閣對國會負責的精神²⁰。又例如在我國憲政體制中，司法院大法官、考試委員、監察委員等獨立機關的成員皆由總統提名，經立法院同意後任命，我們又豈會說立法院的同意權意味著司法院大法官、考試委員

18 蘇偉業，從權力結構比較「總統制」、「內閣制」及「半總統制」，2005年中國政治學會年會暨學術研討會，中國政治學會、臺灣大學政治系、世新大學行政管理學系、中央研究院政治學研究所籌備處主辦（2005年10月1-2日）。ANDREW HEYWOOD, KEY CONCEPTS IN POLITICS 145-46 (2000).

19 Robert Elgie, Semi-Presidentialism: An Increasingly Common Constitutional Choice 5 (Oct. 17-18, 2008) (unpublished manuscript).

20 不只南韓，美國、菲律賓、奈及利亞等總統制國家的國會對於總統任命的重要行政官員皆有人事同意權。相反地，丹麥、挪威、荷蘭以及大多數過去是英國殖民地的內閣制國家，國會對於內閣上任並無人事同意權，但必然擁有倒閣權。

與監察委員須對立法院負責。

綜上所述，南韓憲政體制雖然兼具典型總統制與內閣制國家的制度設計，但仍不具備半總統制的制度要件與核心特徵。儘管南韓憲政體制具有少許的內閣制特徵，但由於憲政體制中並無行政權二元化的特色，且國會對於完全聽命於總統的內閣沒有真正的倒閣權，整體而言行政與立法兩權分立的精神仍然相當鮮明，因此精確而言，南韓的憲政體制應定位為總統制較合宜。

另外值得注意的是，若將南韓憲政體制與美國總統制稍加對照，可發現南韓總統所享有的權力明顯大於美國總統，當然也明顯大於我國半總統制下的總統。南韓總統不僅擁有美國總統具有的否決權（要求覆議權），尚有美國總統所無的修憲提案權、提交公民複決權、向國會提出法案權。Matthew S. Shugart與John M. Carey曾提出一組指標以衡量全世界總統制與半總統制民主國家的總統權力。若以這組指標檢視南韓總統的憲法權力，不難發現南韓總統的權力在全世界具有實權總統的民主國家中是名列前茅的²¹，因此有論者將南韓憲政體制稱為「強勢總統制」²²，甚至有論者將南韓憲政體制形容為「帝王式總統制」²³。

整體而言，南韓憲政體制規範面的特性，若從行政權的歸屬、行政權的來源，以及行政權與立法權的關係等三個面向來觀察，可以有以下發現：首先，南韓憲政體制的行政權歸屬於總統，行政權明顯是一元化的設計，總理純粹是總統的下屬，一切聽命於總統，並無自己獨享的行政權。第二，透過五年一次且不得連任的直選選

21 MATTHEW SOBERG SHUGART & JOHN M. CAREY, *PRESIDENTS AND ASSEMBLIES: CONSTITUTIONAL DESIGN AND ELECTORAL DYNAMICS* 148-66 (1992).

22 Carl Baker, *Korea: Challenges for Democratic Consolidation*, in *THE ASIA-PACIFIC: A REGION IN TRANSITION* 166, 177 (Jim Rolfe ed., 2004).

23 蔡增家，*南韓轉型——政黨輪替與政經體制的轉變（1993-2003）*，頁264（2005年）。

舉，總統所掌之行政權直接源自人民的賦予。第三，就行政權與立法權的關係而言，南韓憲政體制中行政權（總統）與立法權（國會）的關係強調權力分立制衡的精神，國會有預算權、調查權、彈劾權、人事同意權、倒閣建議權以制衡總統的行政權，總統則有否決權以制衡國會的立法權。綜合以上三個面向的特徵，南韓憲政體制儘管帶有若干混合制的色彩，但在憲政體制類型的歸類上實屬總統制無疑。

二、南韓憲政體制的運作及其困境

在南韓實際的憲政運作上，由於相對多數制的總統選舉制度，加上地域化、個人化的政黨與制度化程度低落的政黨體系²⁴，使得1987年南韓民主化後施行第六共和憲法至今，除了朴槿惠在最近一次（2012年）總統選舉中以得票率些微過半當選，其餘南韓歷任總統得票率皆未過半（參見表1）。在國會方面，1987年以來的歷次國會選舉也通常選出各黨不過半的局面，2004年之後的國會選舉雖有政黨在國會中獲得過半數的席次，但皆是非常脆弱的國會多數（參

24 南韓的政黨生態有以下特徵：首先，政黨領袖主義（party bossism）主導了政黨的存亡與決策，包括政黨的創立、解散、合併、分裂、黨內重大決策如選舉提名與政策路線等全由政黨領袖主導。南韓政黨的興衰，幾乎繫於政黨領袖個人生涯的際遇。其次，政黨的生命週期短暫，政黨經常分裂或合併，政黨名稱也經常改變。第三，政黨地域化的色彩非常明顯，主要政黨皆有其選票集中的固定地盤。參見倪炎元，南韓「總統制」下總統與國會的對抗僵局，遠景基金會季刊，15卷2期，頁44-45（2014年）。整體來說，地域主義（regionalism）與制度化程度低落的政黨體系是南韓政治的重要特徵。探討南韓政治上地域主義的文獻非常多，see Byung-Kook Kim, *Party Politics in South Korea's Democracy: The Crisis of Success*, in CONSOLIDATING DEMOCRACY IN SOUTH KOREA 53, 58 (Larry Diamond & Byung-Kook Kim eds., 2000); David C. Kang, *Regional Politics and Democratic Consolidation in Korea*, in KOREA'S DEMOCRATIZATION 161, 161-80 (Samuel S. Kim ed., 2003); Hans Stockton & Uk Heo, *The Changing Dynamics of Regionalism in South Korea's Elections*, 33(3) GLOBAL ECON. REV. 1, 1-22 (2004); Keedon Kwon, *Regionalism in South Korea: Its Origins and Role in Her Democratization*, 32 POL. SOC'Y 545, 545-74 (2004); HeeMin Kim, Jun Young Choi & Jinman Cho, *Changing Cleavage Structure in New Democracies: An Empirical Analysis of Political Cleavages in Korea*, 27 ELECTORAL STUD. 136, 136-50 (2008).

見表2)。整體而言，南韓憲政運作的基本格局經常是「得票未過半的總統 vs. 各黨不過半的國會」²⁵。

特別的是，南韓地域化、個人化的政黨與制度化程度很低的政黨體系，使得總統有機會在非選舉時期透過各種非正式的政治操作，成功打造與自己一致的國會多數，但國會多數往往在國會大選後又頃刻瓦解。一方面，國會中鬆散的政黨體系使憲法權力本就相當大的總統面對國會時更顯強勢；但另一方面，與總統一致的國會多數往往難以持久，使得總統經常面臨分立政府（divided government）的困境。綜觀南韓民主化之後的實際憲政運作（參見圖1）：1987年12月舉行總統大選，盧泰愚當選總統。國會選舉於四個月之後（1988年4月）舉行，盧泰愚所屬的民主正義黨雖是國會最大黨，但仍未掌握國會過半席次，盧泰愚於是不斷與新民主共和

25 南韓民主化之後的政黨體系呈現兩大黨與若干小黨並存的格局，目前的兩大黨為新國家黨與新政治民主聯合。新國家黨的淵源可追溯自南韓過去威權領袖朴正熙於1963年成立的民主共和黨，其後政黨不斷改組，政黨名稱也歷經多次變化：1979年改名為民主正義黨，1990年改名為民主自由黨，1995年改名為新韓國黨，1997年又更名為大國家黨，2012年再度改名為新國家黨。2016年12月，國會針對總統閹密親信干政案，對朴槿惠總統提出彈劾案，與朴槿惠同屬新國家黨的反朴派系脫黨另立新黨，名為「正黨」。另一方面，新政治民主聯合的淵源則可追溯自南韓威權統治時期反對執政當局的泛民主勢力，泛民主勢力的政黨發展過程非常曲折，政黨分裂、重組、改名猶如走馬燈般變化，在朴正熙統治期間（1961-1979）與全斗煥統治期間（1980-1988）歷經自由民主黨、民主黨、國民黨、新民主黨、民主統一黨等不同黨名。南韓民主化後，在金大中的領導下，泛民主勢力又陸續改組為新韓國民主黨、統一民主黨、和平民主黨、新政治國民會議、新千年民主黨，2007年改組為民主統合黨，2008年又改名為民主黨，至2014年3月，民主黨又與當時新崛起的政治明星安哲秀所領導的新政治聯合合併，改名為新政治民主聯合。2015年12月，安哲秀退出新政治民主聯合，另成立國民之黨，新政治民主聯合改名為共同民主黨。關於南韓政黨體系的變遷，see Uk Heo & Hans Stockton, *The Impact of Democratic Transition on Elections and Parties in South Korea*, 11 PARTY POL. 674, 674-88 (2005); Timothy C. Lim, *The Dynamics of Party Politics in Korea*, in INSIGHT INTO KOREA 54, 54-62 (The Korea Herald ed., 2007); Daniel Bailey, *Politics on the Peninsula: Democratic Consolidation and the Political Party System in South Korea*, 7(1) GRADUATE J. ASIA PAC. STUD. 32, 32-48 (2010); 石忠山，當代韓國政黨政治之發展與挑戰，台灣國際研究季刊，7卷1期，頁113-146（2011年）。

黨與統一民主黨協商遊說，試圖將三黨合併以掌握國會多數。1990年1月，民主正義黨、新民主共和黨與統一民主黨如盧泰愚所願正式合併為民主自由黨，在國會中總統所屬的政黨遂由原本未佔國會半數以上席次的政黨，瞬間轉變成佔國會三分之二以上席次的政黨²⁶。然而，此一與總統一致的國會多數，在1992年4月國會選舉後即告瓦解，民主自由黨在此次國會選舉中獲得149席，在當時總額299席的國會中又變成未過半數的政黨，但隨後盧泰愚又拉攏無黨籍國會議員加入民主自由黨，使得總統所屬的民主自由黨又勉強掌握了國會過半數的席次。

表1 南韓民主化後歷屆總統選舉結果

選舉時間	主要候選人（所屬政黨）	得票率（%）
1987.12	盧泰愚（民主正義黨）	35.9%
	金泳三（統一民主黨）	27.5%
	金大中（和平民主黨）	26.5%
	金鍾泌（新民主共和黨）	7.9%
1992.12	金泳三（民主自由黨）	41.4%
	金大中（民主黨）	33.4%
	鄭周永（統一國民黨）	16.1%
1997.12	金大中（新政治國民會議）	39.7%
	李會昌（大國家黨）	38.2%
	李仁濟（國民新黨）	18.9%
2002.12	盧武鉉（新千年民主黨）	48.5%
	李會昌（大國家黨）	46.2%
2007.12	李明博（大國家黨）	48.6%
	鄭東泳（民主統合黨）	26.1%
	李會昌（無黨籍）	15.0%

²⁶ 郭秋慶，韓國民主轉型的形成與延伸的問題，台灣國際研究季刊，6卷4期，頁12（2010年）。

選舉時間	主要候選人（所屬政黨）	得票率（%）
2012.12	朴槿惠（新國家黨）	51.6%
	文在寅（民主統合黨）	48.0%

註：以陰影標示的候選人為總統當選人。

資料來源：整理自 ADAM CARR'S ELECTION ARCHIVE, <http://psephos.adam-carr.net/countries/k/korea> (last visited Oct. 11, 2015)。

表2 南韓民主化後歷屆國會選舉結果

選舉日期	各主要政黨（席次率）
1988.4	民主正義黨（41.8%） 和平民主黨（23.4%） 統一民主黨（19.7%） 新民主共和黨（11.7%）
1992.4	民主自由黨（49.8%） 民主黨（32.4%） 統一國民黨（10.4%）
1996.4	新韓國黨（46.5%） 新政治國民會議（26.4%） 自由民主聯合（16.7%） 民主黨（5.0%）
2000.4	大國家黨（48.7%） 新千年民主黨（42.1%） 自由民主聯合（9.2%）
2004.4	開放我們的黨（50.8%） 大國家黨（40.5%） 民主勞動黨（3.3%） 新千年民主黨（3.0%） 自由民主聯合（1.3%）
2008.4	大國家黨（51.2%） 民主統合黨（27.1%） 自由先進黨（6.0%） 親朴聯盟（4.7%） 民主勞動黨（1.7%） 創造韓國黨（1.0%）
2012.4	新國家黨（50.7%） 民主統合黨（42.3%） 統合進步黨（4.3%） 自由先進黨（1.7%）
2016.4	共同民主黨（41.0%） 新國家黨（40.7%） 國民之黨（12.7%） 正義黨（2.0%）

註：以陰影顯示的政黨為當時在任總統所屬政黨。

資料來源：整理自 ADAM CARR'S ELECTION ARCHIVE, <http://psephos.adam-carr.net/countries/k/korea> (last visited Oct. 11, 2015)。

1992年12月，與盧泰愚同屬民主自由黨的金泳三當選總統，總統所屬政黨與國會多數維持一致，金泳三並在1995年底將民主自由黨改名為新韓國黨。但是在1996年4月國會選舉後，執政黨新韓國黨僅獲得139席，國會再度回到各黨不過半的格局²⁷。但金泳三總統在選後不斷攏絡與其友好的在野黨議員，故不斷有其他政黨的國會議員加入新韓國黨，半年之後金泳三總統又重新掌握國會多數。

1997年12月，新政治國民會議的黨魁金大中當選總統，實現了南韓民主化後的首次政權和平移轉，這是南韓首度經由選舉程序將執政權移轉給原本的在野黨。然而，金大中總統所屬的新政治國民會議在當時國會中的席次僅78席，而由新韓國黨改名的大國家黨在國會中佔有過半席次，再度回到總統與國會多數不一致的局面。金大中面對當時佔有國會過半席次的在野黨大國家黨，一方面與金鍾泌領導的自由民主聯合共組執政聯盟，另一方面則利用大國家黨內部的派系矛盾，不斷見縫插針想促使大國家黨分裂，積極吸納脫離大國家黨的國會議員加入執政聯盟，並以調查政治獻金為理由，由執政當局的檢察部門對在野黨議員進行偵訊調查，當時政壇甚至有傳言涉案議員加入執政黨即可不被起訴。經由執政黨各種威脅利誘的手段，陸續有大國家黨的議員宣布脫黨，加入自由民主聯合和新政治國民會議這兩個屬於執政聯盟的政黨²⁸。到了1998年底，執政聯盟兩個政黨的席次總和已超過國會半數，而大國家黨則失去國會多數。但是，這個總統的多數聯盟僅維持了一年左右，2000年2月，金鍾泌與金大中總統發生嚴重爭執，憤而率領自己領導的自由民主聯合退出執政聯盟，導致金大中總統又無法掌握國會多數。隨後4月舉行國會選舉，選後國會仍處於各黨不過半的局面，在野黨

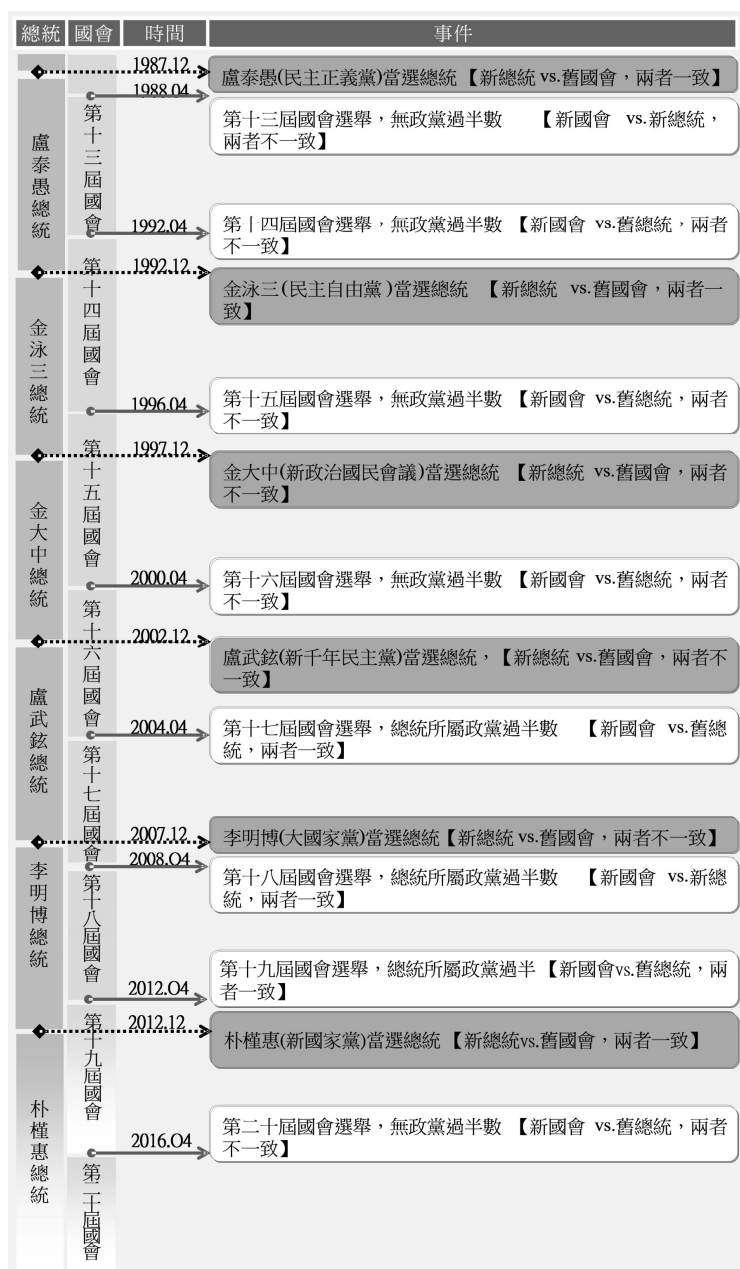
27 JOHN KIE-CHIANG OH, KOREAN POLITICS: THE QUEST FOR DEMOCRATIZATION AND ECONOMIC DEVELOPMENT 191 (1999).

28 倪炎元，製造多數：南韓第六共和憲法下的總統與國會關係（1987-2001），收於：高朗、隋杜卿編，憲政體制與總統權力，頁230（2002年）。

大國家黨雖未獲得國會過半席次，但仍維持國會第一大黨的地位，而金大中總統所領導、由新政治國民會議改名的新千年民主黨則屈居第二²⁹。不久之後，金大中總統又再度與先前發生齟齬的金鍾泌重修舊好，金大中所領導的新千年民主黨與金鍾泌所領導的自由民主聯合再度共組執政聯盟，但兩黨後來仍爭執不斷，導致兩黨組成的執政聯盟數度分分合合。於是，金大中總統自2000年國會選舉後，一直到2002年他的任期結束為止，始終無法持續穩定地掌握國會多數³⁰。

²⁹ 沈有忠（註10），頁24。

³⁰ 黃長玲，分裂社會下的體制發展與爭議——臺灣與南韓民主化經驗的比較，收於：彭慧鸞編，蕃薯與泡菜：亞洲雙龍臺韓經驗比較，頁46-47（2008年）。



資料來源：作者自製。

圖1 南韓近年來憲政重要大事

2002年12月，與金大中同屬新千年民主黨的盧武鉉當選總統，繼續維持總統與國會多數不一致的局面。特別的是，盧武鉉總統上任後沒有像先前盧泰愚、金泳三、金大中等歷任總統試圖營造國會多數，反而宣布退出新千年民主黨，另外與追隨他的47名國會議員組成開放我們的黨³¹。一夕之間，新千年民主黨從總統所屬的執政黨變成在野黨，新千年民主黨與第一大反對黨大國家黨等在野勢力在國會中佔了三分之二以上的席次。自此，總統與國會之間的衝突與僵局不斷發生，國會不斷擱置總統與內閣所提出的法案，而總統也屢次透過否決權推翻國會通過的法案。2004年3月國會選舉期間，盧武鉉公開演說呼籲選民投票支持開放我們的黨，對於總統此一作為，新千年民主黨與大國家黨在國會中悍然以盧武鉉此舉涉嫌違反總統須維持中立立場、不得為特定政黨競選的法令為理由，以三分之二多數通過對盧武鉉的彈劾案，送交憲法法院審理，迫使盧武鉉總統停職，由總理高健代理總統職權³²。此一政治動盪的局勢導致輿情譁然，韓國股市也因此重挫³³。2004年4月，國會選舉在盧武鉉停職期間舉行，盧武鉉所領導的開放我們的黨從選前的47席大幅增加為152席。這是南韓民主化之後歷次國會選舉中，首度有單一政黨在國會中超過半數。一般認為，開放我們的黨在這次國會選舉中能夠獲得過半席次，顯示國會輕率彈劾的舉措引發民眾對國會不滿，並將總統彈劾案導致的經濟動盪歸咎於國會，而民眾對國會的不滿情緒也連帶使盧武鉉總統所屬的開放我們的黨獲得不少同情票。2004年5月，憲法法院做出判決，正式駁回國會所提出的彈

31 Hahm Chaibong, *South Korea's Miraculous Democracy*, 19(3) J. DEMOCRACY 128, 137 (2008).

32 Hahm Chaihark & Sung Ho Kim, *Constitutionalism on Trial in South Korea*, 16(2) J. DEMOCRACY 28, 35-37 (2005).

33 YOUNG WHAN KIH, TRANSFORMING KOREAN POLITICS: DEMOCRACY, REFORM, AND CULTURE 343-50 (2005).

劾案，宣布盧武鉉總統復職³⁴。盧武鉉總統復職後，到任期結束為止，皆維持總統與國會多數一致的局面。

2007年12月，大國家黨提名的李明博當選總統，實現了南韓民主化後的第二次政黨輪替。李明博上任後不久，2008年4月舉行國會選舉，這是南韓民主化二十年以來，總統選舉與國會選舉時間相差最近的一次。由於李明博總統才剛上任，在國會選舉中得以發揮「衣尾效應」(coattail effect)³⁵拉抬同黨議員候選人的聲勢，李明博所屬的大國家黨遂獲得過半數席次，形成總統與國會多數一致的格局。2012年2月，大國家黨於國會選舉前夕改名為新國家黨，在4月的國會選舉中驚險維持國會過半數席次。同年12月，新國家黨提名的朴槿惠當選總統，繼續維持總統與國會多數一致的格局。到了2016年4月，朴槿惠擔任總統已逾三年，在當時舉行的國會選舉中，朴槿惠所屬的新國家黨失去國會多數，由共同民主黨取得第一大黨的地位，但該黨亦未獲得過半席次，這是自2000年以來，總統所屬政黨再度於國會選舉中未獲多數，再次出現朝小野大、國會各黨不過半的局面。

2016年10月，南韓媒體揭露總統朴槿惠閨密崔順實干政並向企業施壓獲取利益的醜聞，此一醜聞導致朴槿惠盡失民心，全國民眾持續大規模集會要求朴槿惠下台，國會在野黨亦醞釀提出彈劾，連執政黨新國家黨的部分議員也表態支持。同年12月，國會通過彈劾案，朴槿惠遭到停職，在憲法法院作出裁判前，由總理黃教安代理

34 關於盧武鉉總統彈劾案之始末，可參見林秋山，韓國憲政與總統選舉，頁103-124（2009年）。

35 衣尾效應是指當總統與國會議員緊鄰先後選舉（即蜜月期選舉）或同時選舉時，聲勢強大的總統候選人通常能對同黨國會議員候選人造成提攜的效果，使得總統選舉中獲勝的政黨通常也能在國會議員選舉中獲得勝利。這種效應即為俗稱的「母雞帶小雞」效應。關於衣尾效應，see John A. Ferejohn & Randall L. Calvert, *Presidential Coattails in Historical Perspective*, 28 AM. J. POL. SCI. 127, 127-46 (1984); Matt Golder, *Presidential Coattails and Legislative Fragmentation*, 50 AM. J. POL. SCI. 34, 34-48 (2006).

總統職權。朴槿惠成為繼盧武鉉之後第二位被國會彈劾的南韓總統。

從上述南韓憲政運作的經驗可以發現，由於南韓國會與總統國會任期不一致（國會任期四年，總統任期五年），導致南韓不時出現「新總統vs.舊國會」或「新國會vs.舊總統」的任期交錯情形。南韓總統在其五年任期中，念茲在茲的一項政治工程，就是透過各種拉攏在野黨國會議員的手段，塑造並維持一個支持總統的國會多數（盧武鉉總統上任之初自絕於國會多數的舉措是唯一的例外）。然而，這個總統處心積慮所塑造的國會多數，卻一直是處於浮動而不穩定的狀態。總統任期內的國會選舉、政黨結盟交易承諾兌現的爭議、政策路線的歧見等，都很容易使總統所辛苦塑造的國會多數頃刻間瓦解³⁶。而其中最容易導致國會多數瞬間瓦解的因素，乃是總統任期中的國會選舉。南韓過去二十多年的憲政運作經驗顯示，南韓總統猶如希臘神話中反覆將滾落山谷的巨石推到山頂的薛西弗斯（Sisyphus），總統上任後幾乎都會努力塑造國會多數，但總統塑造的國會多數又幾乎都會被總統任期中的國會選舉所瓦解，而總統在國會選舉後又會再度努力塑造國會多數，如此重複循環。

綜上所述，若以總統、總理與國會的三角關係觀察南韓的實際憲政運作（如圖2），當總統能夠有效掌握國會多數時，總統任命自己屬意的同黨人士擔任總理組閣，自然毫無障礙。此時總統、國會與總理三者皆一致，總統的憲法權力就能充分發揮。由於南韓總統的憲法權力相當大，此時一方面總統較能推動全面且巨大的改革³⁷，另一方面也容易發生濫權貪腐與親信資本主義（crony

³⁶ 倪炎元（註24），頁53。

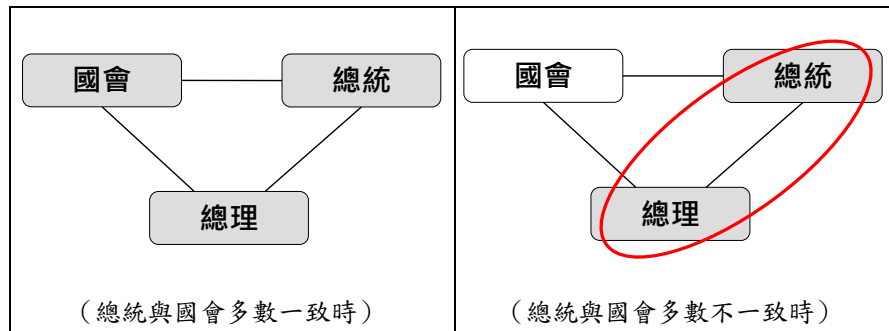
³⁷ 在南韓的憲政體制中，總統在法律的概括授權下可在青瓦台（總統府）自行設立跨部會的政策委員會以推動重大政策，例如金大中總統所設立的財閥體制改革委員會、李明博總統所設立的自由貿易協定推動辦公室。青瓦台以外的內閣組織則須依「政府組織法」所規定的組織架構設立，受法律的拘束較嚴格。不過，當總統與國會多數一致時，國會常配合總統的意志而修正「政府組織

capitalism) 的危機³⁸。而當總統與國會多數不一致時，國會對總統任命的總理人選雖然有人事同意權，但總理的任命很清楚是依循總統制的運作邏輯，組閣權明確屬於總統而非國會，總理仍由總統任命自己陣營人士出任。儘管在總統制的運作邏輯下，南韓在總統與國會多數不一致時從未發生組閣權歸屬的爭議，但此時總統與國會之間的衝突與僵局則非常明顯，而且當總統使用各種手段拉攏國會在野黨議員以塑造國會多數的過程中，經常引起在野黨的不滿與反彈，因此在總統成功塑造國會多數之前，總統與國會之間的衝突往往更為激烈。於是，在朝野分合不定的循環過程中，南韓的憲政運作往往是在「總統濫權」與「總統與國會發生嚴重衝突」兩種極端局勢中擺盪³⁹，這是南韓當前憲政運作最主要的困境。

法」，使總統得以調整內閣組織。相較於我國的「總統府組織法」與「行政院組織法」自1948年制定至今僅分別修正過三次與兩次，南韓的政府組織法自1948年制定至今六十多年來已修正五十多次。綜言之，南韓的青瓦台與內閣組織常隨不同總統的改革意志而發生變化，總統更迭常造成明顯的組織變動與政策斷裂，這種制度特性是我國憲政體制中所見不到的。

³⁸ 近年來的南韓總統幾乎都難逃貪污收賄的指控。全斗煥與盧泰愚於卸任後皆因貪污罪被判刑（後來皆在金大中擔任總統期間獲得特赦），金泳三、金大中、盧武鉉、李明博、朴槿惠等總統都發生家屬或親信收賄的醜聞。See DAVID C. KANG, CRONY CAPITALISM: CORRUPTION AND DEVELOPMENT IN SOUTH KOREA AND THE PHILIPPINES (2002). 林文斌，超越相互依賴和對抗？韓國政府財閥政策變遷的研究，問題與研究，49卷4期，頁66（2010年）。

³⁹ Hyug Baeg Im, *Faltering Democratic Consolidation in South Korea: Democracy at the End of the 'Three Kims' Era*, 11(5) DEMOCRATIZATION 179, 190-91 (2004); Aurel Croissant, *Legislative Powers, Veto Players, and the Emergence of Delegative Democracy: A Comparison of Presidentialism in the Philippines and South Korea*, 10(3) DEMOCRATIZATION 68, 76-82 (2003).



資料來源：作者自製。

圖2 南韓的實際憲政運作

參、我國憲政體制的規範與實際運作

關於我國憲政體制的探討，可如同前文討論南韓憲政體制分為規範面與實務面分別觀之。就我國憲政體制的規範面而言，我國憲政體制屬於半總統制固無疑義，但憲政體制的具體內涵卻存在著許多爭議，其中的關鍵爭議在於我國總統的憲法權力。就我國憲政體制的實務面而言，由於我國憲政體制類型的定位是半總統制而非總統制，因此當總統與國會多數不一致時，便會發生半總統制的典型病徵，即組閣權歸屬的爭議。而在我國憲政運作上，總統始終是組閣權歸屬爭奪戰中的勝利一方，使得我國憲政運作實際上近似總統制。以下分為憲法規範層面與憲政實務層面分別探討我國憲政體制。

一、我國憲政體制的特性

相對於南韓憲政體制究竟屬於總統制或半總統制的爭論，我國當前憲政體制屬於半總統制，應無疑義。我國憲政體制係歷經1990年以來的多次修憲而成為半總統制。事實上，我國憲政體制在修憲前，根據憲法本文規定，原本就兼具總統制與內閣制的特徵，與半

總統制本就有若干形似之處。不過，由於我國總統在修憲前係由國民大會選出而非由人民直選，且行政院對立法院負責的方式乃是透過質詢與覆議制度而非透過倒閣制度，故仍不完全符合半總統制的要件（Duverger所指的總統由人民直選、總統有相當權力、內閣對國會負責等三要件）。但是在1994年第三次修憲將總統改由人民直選，1997年第四次修憲賦予立法院倒閣權，並賦予總統直接任命行政院長與被動解散立法院的權力之後，我國憲政體制便已完全符合Duverger所指出的半總統制三要件，故可歸類為半總統制⁴⁰。

首先，我國總統由人民以相對多數制直接選出，任期四年，連選得連任一次。其次，我國總統擁有相當的權力。依現行制度，總統的重要職權包括：任命行政院長；公布法律、發布命令；行使締結條約及宣戰、媾和之權；宣布戒嚴；行使赦免權；協調五院之間的爭執；發布緊急命令；解散立法院等。總統之下並設有國家安全會議與國家安全局，以協助總統決定國家安全有關大政方針。第三，除了總統享有上述的行政權外，掌握國家行政權的主要機關乃是行政院。透過質詢制度、覆議制度與倒閣制度，行政院須對立法院負責。上述三點完全符合半總統制三要件。以下進一步就總統、行政院（內閣）、立法院（國會）三者之間的權力互動關係，說明我國憲政體制規範層面的特徵。

就我國總統與行政院長的關係而言，總統享有憲法上明文列舉的權力，其他行政權依憲法第53條規定概括授予行政院，亦即總統享有明文列舉的行政權，行政院享有概括的行政權。我國憲政體制中存在著總統和行政院長兩位行政首長，具有行政權二元化的特色⁴¹。在1997年第四次修憲之前，行政院長由總統提名，經立法院

40 蔡榮祥，比較憲政工程下的台灣半總統制經驗，台灣本土法學雜誌，103期，頁115（2008年）。

41 司法院釋字第627號解釋理由書指出：「總統為憲法上之行政機關，……總統於憲法及憲法增修條文所賦予之行政權範圍內，為最高行政首長，負有維護國家

同意後任命；在修憲後則改由總統直接任命，不須經立法院同意。至於行政院副院長、部會首長與政務委員，則皆由行政院長提請總統任命之。總統依法公布法律、發布命令，除少數例外⁴²，皆須經行政院長副署始能生效。簡言之，總統對閣揆有任命權，閣揆對總統有副署權。

就我國行政院與立法院之間的關係而言，行政院掌握我國龐大的行政體系，其轄下的機關部門繁多，國家政策的推動主要都是透過行政院及其轄下的部門負責。立法院之立委總額為113席，以並立式單一選區兩票制選出⁴³，由於我國憲法規定行政院向立法院負責，因此我國行政院與立法院的互動關係頗具內閣制精神。兩者之權力關係可分述如下：一、行政院的提案權與立法院之法案議決權：行政院有向立法院提出法律案、預算案、戒嚴案、大赦案、宣戰案、媾和案、條約案及其他重要事項之權；立法院則有議決上述各類法案與國家重要事項之權。二、行政院的要求覆議權：行政院對於立法院決議之法律案、預算案、條約案，如認為窒礙難行時，得經總統之核可，於該決議案送達行政院10日內，移請立法院覆議。覆議時，如經全體立法委員二分之一以上之決議維持原案，行

安全與國家利益之責任。」這是大法官首度宣示總統在我國憲政體制中為「最高行政首長」之一。在過去一般對我國憲政體制的理解中，由於憲法第53條規定行政院為我國最高行政機關，行政院長身為採獨任制之行政院的最高長官，行政院長乃是我國憲法中所認定的「全國最高行政首長」。相對而言，身為國家元首的總統，儘管其職權在歷次修憲中漸形擴大，地位日益重要，但總統是否為我國憲政體制中的「最高行政首長」，則從未在憲法和法律上明文確認。大法官在此號解釋理由書的明白宣示，可謂明白宣告我國目前憲政體制是存在著兩位「最高行政首長」的雙首長制（半總統制）。

42 依我國憲法增修條文第2條第2項規定，總統發布的命令僅有以下三種例外不須經行政院長副署：一是總統對行政院長的任免命令，二是經立法院同意任命人員的任免命令，三是解散立法院的命令。

43 在立委113席總席次中，73席為區域立委，以單一選區相對多數制選出；34席為僑選與全國不分區立委，以全國為範圍的政黨名單比例代表制選出，並設有5%的政黨當選門檻；另有6席為原住民立委（平地與山地原住民立委各3名），以全國為範圍的單記非讓渡投票制選出。

政院長應即接受該決議⁴⁴。三、立法院的質詢權與調查權：立法委員在開會時，有向行政院長及行政院各部會首長質詢之權；行政院則有向立法院提出施政方針及施政報告之責。行政院各部會首長及其所屬公務員於立法院各委員會邀請到會備詢時，有應邀說明的義務。此外，立法院為監督行政部門，可以行使調查權，除了可以調閱相關文件資料之外，亦可經院會決議，要求行政官員陳述證言或表示意見⁴⁵。四、立法院的倒閣權：立法院若對行政院的施政不滿意，得經全體立法委員三分之一以上連署，對行政院長提出不信任案，亦即俗稱的倒閣案。如經全體立法委員二分之一以上贊成，行政院長應於10日內提出辭職。

就我國總統與立法院之間的關係而言，在我國憲政體制中，總統雖不對立法院負責，但總統與立法院之間存在著相互制衡的制度設計。兩者之間的權力互動可分述如下：一、立法院的人事同意權：我國現行憲法規定，司法、考試、監察三院重要人事（正副院長、大法官、考試委員、監察委員及審計長），由總統提名，須經立法院同意後始能正式任命，另根據法院組織法規定，檢察總長亦由總統提名，經立法院同意後任命。二、立法院的彈劾與罷免提案權：總統之罷免案須由立法院提案，經公民罷免投票通過；總統、副總統之彈劾案則須由立法院提案，由司法院大法官組成憲法法庭

44 我國目前的覆議制度是1997年第四次修憲時調整過的制度。在修憲前，原本憲法是規定當行政院對立法院通過的法案要求覆議時，立法院須經出席立委「三分之二」以上的決議才能維持原案，否則該法案就被行政院否決。此一門檻使行政院較有能力否決立法院通過的法案。但修憲後將立法院維持原案的門檻調整為全體立委「二分之一」。事實上，在目前二分之一門檻的覆議制度下，若立法院存在著團結穩固的過半數政黨，維持原法案乃是輕易之事，原本覆議制度具有的行政否決權功能也因此喪失殆盡。

45 我國憲法並未明文規定立法院的調查權，故立法院究竟是否擁有調查權，過去頗有爭論。不過，此項爭議在2004年司法院釋字第585號解釋明白肯認立法院擁有調查權後，已大致獲得解決。不過，由於立法院始終未將調查權的行使程序法制化，立法院至目前為止從未行使過調查權。

審理⁴⁶。三、立法院的緊急命令追認權：總統為避免國家或人民遭遇緊急危難或應付財政經濟上重大變故，得經行政院會議之決議發布緊急命令，但須於發布命令後十日內提交立法院追認，如立法院不同意時，該緊急命令立即失效。四、總統的解散立法院之權：總統於立法院通過對行政院長之不信任案後10日內，經行政院長呈請並諮詢立法院長後，得宣告解散立法院。

若從行政權的歸屬、行政權的來源，以及行政權與立法權的關係等三個面向來觀察我國憲政體制，可以有以下發現：首先，我國憲政體制的行政權分別歸屬於總統與行政院長，行政權在憲法規範上為二元化的設計，總統與行政院長各有其特定的權力執掌範圍，行政院長並不純然是總統的下屬。第二，就行政權的來源而言，總統透過四年一次的直選選舉，總統所掌之行政權直接源自人民的賦予，為雙行政首長之一；另一行政首長行政院長既是由總統直接任命，且須對立法院負責，故行政院長所掌的行政權一方面源自總統的任命，另一方面源自立法院的信任，亦即以立法院不行使倒閣權取得立法院默示的信任。第三，就行政權（總統與行政院長）與立法權（立法院）的關係而言，總統與立法院的關係具有權力分立制衡的精神，立法院有預算權、調查權、彈劾與罷免提案權、人事同意權制衡總統，總統則有被動解散權制衡立法院；行政院長與立法院的關係則強調行政對立法負責的精神，行政院長及各部會首長須至立法院接受質詢，且立法院擁有倒閣權。我國憲政體制以上三個面向都突顯出半總統制的特徵。

46 彈劾與罷免的性質不同。儘管彈劾與罷免總統的最終效果都是使總統去職，但彈劾是為了追究總統的法律責任，因此只有在總統發生違法情事時始能彈劾；罷免則是為了追究總統的政治責任，因此總統施政失當即能罷免。依我國現行憲法規定，總統之彈劾須由全體立法委員二分之一以上之提議，全體立法委員三分之二以上之決議後提出彈劾案；由司法院大法官組成之憲法法庭審理決定。總統之罷免則須由全體立法委員四分之一之提議，全體立法委員三分之二之同意後提出罷免案；經公民總額過半數之投票，有效票過半數同意罷免時，即為通過。

無論是從我國總統、行政院與立法院的關係，或是我國憲政體制中行政權的歸屬、來源以及行政權與立法權的關係等面向來看，我國當前憲政體制類型屬於半總統制固無疑義，但憲政體制的具體內涵卻頗有爭議，主要爭點在於總統的憲法權力。在學界與政壇，不同論者對於總統的憲法權力往往有迥然不同的理解與論述，遂形成我國憲政體制的重大爭議。

此爭議的主要癥結，在於我國半總統制的憲政架構同時具備內閣制與總統制的特徵，一方面半總統制從內閣制擷取了內閣對國會負責的特徵，另一方面又從總統制擷取了總統由人民普選產生的制度安排⁴⁷，這種混合色彩使得我國半總統制下總統的憲政角色具有多元的詮釋空間。在憲法條文作為抽象規範，其本質上必然存在「不確定法律概念」的情況下，總統的憲法權力若分別根據總統制與內閣制的制度邏輯觀之，往往會有迥然不同的詮釋。若從總統制的制度邏輯去詮釋我國總統在憲政體制中的角色，通常會強調總統的憲法權力，將總統的憲法權力擴張解釋；相反地，若從內閣制的制度邏輯去詮釋我國總統在憲政體制中的角色，則通常會淡化總統的憲法權力，將總統的憲法權力限縮解釋。於是，關於我國總統的憲法權力，存在著兩種自成一格卻截然不同的理解方式，一是將總統憲法權力限縮解釋的論述（以下稱「限縮論」），另一則是將總統憲法權力擴張解釋的論述（以下稱「擴張論」）。這兩種論述可大致分述如下⁴⁸：

（一）限縮論的觀點

限縮論者認為，就總統對行政院長的任命權而言，1997年修憲

47 吳玉山（註1），頁1。

48 關於我國總統憲法權力擴張論與限縮論的詳細討論，參見蘇子喬、王業立，從組閣爭議論我國憲政體制的定位與走向，政治科學論叢，70期，頁88-94（2016年）。本文對於擴張論與限縮論的討論係以該文的論述為基礎。

後，行政院長改由總統直接任命，不再須經立法院同意（增修條文第3條第1項），但行政院向立法院負責的憲法精神仍未改變，因此總統仍不得自行獨斷決定行政院長人選，而應任命立法院多數陣營支持的人選為行政院長⁴⁹。就總統對行政院長的免職權而言，由於憲法規定行政院為國家最高行政機關（第53條），行政院長則身為全國最高行政首長，既然名為「最高」，總統當然不是行政院長的長官，因此總統無權將行政院長任意免職。更何況憲法並未規定行政院長由總統「任免」之，而是規定行政院長由總統「任命」之，憲法並未賦予總統依己意更換行政院長的權力⁵⁰。

就總統任命行政院各部會首長的權力而言，基於行政院長身為全國最高行政首長的地位，憲法第56條規定「行政院副院長，各部會首長及不管部會之政務委員，由行政院院長提請總統任命之。」乃是指內閣閣員由行政院長決定人選後提交總統任命，總統僅是基於國家元首的角色任命之，對行政院長決定的內閣閣員人選並無置喙餘地⁵¹。簡言之，組閣權屬於行政院院長而非總統⁵²。就總統的統帥權而言，憲法第36條規定「總統統率全國陸海空軍」，乃是指身為國家元首的總統在象徵意義上為三軍統帥，並非指總統擁有指揮軍隊的實質權力。總統在國防、外交、兩岸事務領域並沒有專屬權，這些領域的具體政策方向，仍應由身為最高行政首長的行政院

49 周育仁，政治學新論，3版，頁125（2010年）；楊日青，總統，收於：楊日青編，中華民國憲法要義，頁268（2006年）。

50 陳滄海，憲政改革與政治權力——九七憲改的例證，頁275-276（1999年）。陳新民，中華民國憲法釋論，4版，頁511-512（2001年）；周育仁（註49），頁128-130。李念祖，憲政發展中我國總統權力的演變，收於：高朗、隋杜卿編，憲政體制與總統權力，頁413（2002年）；楊日青（註49），頁269-270；吳庚、陳淳文，憲法理論與政府體制，頁436-438（2013年）。

51 周育仁（註49），頁131-132；李念祖（註50），頁402；蘇永欽，總統的選擇，收於：高朗、隋杜卿編，憲政體制與總統權力，頁435（2002年）；法治斌、董保城，憲法新論，3版，頁336-337（2006年）；陳新民（註50），頁511-516。

52 楊日青（註49），頁270；吳庚、陳淳文（註50），頁477-478。

長主導，而非由總統主導⁵³。

就總統的國安大政決定權而言，憲法增修條文第2條第4項規定「總統為決定國家安全有關大政方針，得設國家安全會議及所屬國家安全局」，此規定的意旨乃是賦予總統設置國安會與國安局的權限，並無賦予總統國安領域決策權的用意。憲法規定所謂「大政方針」並非指具體的政策，唯有透過行政院及所屬機關落實，始能將總統所擬定的「大政方針」轉變為正式的「具體政策」。而行政院長既非總統的下屬，行政院對於總統所提之「大政方針」是否要落實為具體政策，得自行裁量，並非聽命總統行事⁵⁴。

就總統解散立法院的權力而言，憲法增修條文第2條第5項規定立法院通過對行政院長的不信任投票後，行政院長得呈請總統解散立法院。此規定意謂立法院倒閣通過後，被迫下台的行政院長有權決定是否呈請總統解散立法院，若行政院長決定呈請總統解散立法院，總統對於行政院長的呈請僅能接受，不能拒絕。換言之，解散立法院的決定權屬於行政院長而非總統，僅是在形式上，行政院長解散立法院的決定須由身為國家元首的總統正式宣布⁵⁵。就總統的覆議核可權而言，憲法增修條文第3條第2項第2款規定行政院對立法院通過的法案要求覆議時，須經總統核可。總統的核可僅是形式上的認證，並非實質的權力，亦即對立法院要求覆議的決定權係屬於行政院長，並不屬於總統，總統無權拒絕核可⁵⁶。

總結而言，限縮論者認為，基於行政院為國家最高行政機關與

53 徐正戎、呂炳寬，論總統與行政院院長之權力關係，收於：徐正戎著，法國總統權限之研究，頁322（2002年）；黃維幸，務實主義的憲法，頁159（2008年）。

54 吳庚、陳淳文（註50），頁443；李念祖（註50），頁402；楊日青（註49），頁277。

55 周育仁（註49），頁134-135；吳庚、陳淳文（註50），頁429；陳新民（註50），頁501。

56 周育仁（註49），頁132-133；吳庚、陳淳文（註50），頁434。

行政院對立法院負責與的憲法核心精神，總統與行政院長的關係為平行而非上下關係，這樣的關係並未因為總統改由人民直選以及行政院長改由總統直接任命而發生變化。總統在我國現行憲政體制中雖然不是純然的虛位元首，但總統的憲政角色大體上為調和鼎鼐的國家元首，而非日常憲政運作中的政策決定者與執行者，總統並無直接指揮或間接干預行政院推動政務的權力。總之，限縮論的觀點乃是以內閣制的制度邏輯來看待我國半總統制下的總統⁵⁷。

（二）擴張論的觀點

擴張論者認為，就總統對行政院長的任命權與免職權而言，1997年修憲取消立法院的閣揆同意權，憲法增修條文第3條第1項規定「行政院長由總統任命之」，即意謂總統有權自行獨斷決定行政院長的人選，行政院長的權力來源係來自民選總統的直接任命⁵⁸。總統既然是行政院長的權力來源，總統自然亦擁有對行政院長的實質免職權，亦即總統有權力依己意更換行政院長⁵⁹。總統與

57 蘇子喬、王業立（註48），頁89-91。

58 黃昭元，當雙首長制遇上分裂政府——組閣權歸屬的爭議，月旦法學雜誌，67期，頁8（2000年）；蘇彥圖，臺灣憲政制度下的政府組成，收於：陳隆志編，新世紀新憲政：憲政研討會論文集，頁431-432（2002年）；許宗力，「發現」雙首長制，新世紀智庫論壇，10期，頁42（2000年）；陳愛娥，我國現行憲法下總統角色的定位，收於：陳隆志編，新世紀新憲政：憲政研討會論文集，頁303-304（2002年）；詹鎮榮，半總統制下政府雙重信任基礎之維繫與難題——以威瑪經驗為借鏡，月旦法學雜誌，108期，頁49（2004年）；蔡宗珍，當前立法院憲政地位之評析，收於：憲法與國家（一），頁80（2004年）；湯德宗，新世紀憲政工程——弱勢總統制改進方案，收於：權力分立新論（卷一），頁72-75（2005年）。

59 參見林佳龍，半總統制、多黨體系與民主政體——臺灣憲政衝突的制度分析，「政治制度：理論與現實」學術研討會，中央研究院中山人文社會科學研究所主辦（1998年6月25日）；黃昭元（註58），頁9；葉俊榮，憲政的上升或沉淪——六度修憲後的定位與走向，收於：民主轉型與憲法變遷，頁178-180（2003年）；蕭文生，自法律觀點論國會改選後的政府組成，收於：陳隆志編，新世紀新憲政：憲政研討會論文集，頁283-284（2002年）；許育典，憲法，3版，頁362（2009年）；吳信華，憲法釋論，頁508（2011年）；湯德宗，論九七修憲後的憲法結構，收於：權力分立新論（卷一），頁38-40（2005年）；黃錦

行政院長的關係在修憲後已轉變為上下隸屬關係，總統實質上為行政院長的長官。

就總統任命行政院各部會首長的權力而言，基於總統與行政院長的上下隸屬關係，憲法第56條「行政院副院長，各部會首長及不管部會之政務委員，由行政院院長提請總統任命之」的規定，應理解為內閣閣員人選由行政院長與總統共商後決定，而非由行政院長自行獨斷⁶⁰。換言之，組閣權係由總統與行政院長共享。就總統的統帥權而言，既然憲法第36條規定總統統率全國陸海空軍，總統身為三軍統帥當然享有指揮軍隊的權力（亦即軍令權），國防部下參謀本部等軍令系統自應聽命於總統。就總統的國安大政決定權而言，憲法增修條文第2條第4項規定「總統為決定國家安全有關大政方針，得設國家安全會議與國家安全局」，即意謂國安領域屬於總統的專屬領域，行政院相關部會的政策方向必須受總統意志拘束。總統擁有國家安全領域的政策決定權，故國防、外交、兩岸事務等與國家安全有關的政策領域，乃屬於總統的專屬領域，與這些政策領域有關的行政院各部會（例如國防部、外交部、陸委會）應聽命總統的指揮行事⁶¹。

就總統解散立法院的權力而言，憲法增修條文第2條第5項規定「總統於立法院通過對行政院院長之不信任案後十日內，經諮詢立法院院長後，得宣告解散立法院」，增修條文第3條第2項第3款規定不信任案通過後，「行政院院長應於十日內提出辭職，並得呈請總

堂，臺灣雙首長制的內涵——向總統制或向內閣制傾斜？，收於：明居正、高朗編，憲政體制新走向，頁314（2001年）。

60 黃昭元（註58），頁8；蕭文生（註59），頁280；李仁森，以制定台灣新憲法為前提，思考我國中央政府組織中「行政權」定位問題，月旦法學雜誌，108期，頁30（2004年）。

61 蔡宗珍，從國會改革構想看未來立法院的地位與影響，收於：陳隆志編，新世紀新憲政：憲政研討會論文集，頁236（2002年）；許育典（註59），頁361；黃昭元，九七修憲後我國中央政府體制的評估，收於：顧忠華、金恆煒編，憲政大對決——九七修憲的教訓，頁229-234（2004年）。

統解散立法院」。以上規定意謂立法院倒閣後，若行政院長呈請總統解散立法院，總統可自行裁量決定解散立法院，亦可拒絕行政院長的呈請而不解散立法院。即使行政院長未呈請總統解散立法院，總統亦可於諮詢立法院長後解散立法院⁶²。簡言之，總統於立法院倒閣後即可自行判斷是否解散立法院，且不須以行政院長的呈請為前提。就總統的覆議核可權（憲法增修條文第3條第2項第2款）而言，此一權力應理解為總統實質而非形式的權力，亦即總統對於行政院對立法院提出的覆議案，擁有自行決定核可或不核可的裁量權。若總統不核可，行政院即不得對立法院要求覆議⁶³。

總結而言，擴張論者認為，我國總統改由人民直選且行政院長任命方式改變後，總統既有直接的民意正當性，總統與行政院長已成為主從關係，在此一憲法規範改變的基礎上，總統的權力應在憲法文義可涵蓋的最大範圍內予以解釋。這種擴張論的觀點乃是以總統制的制度邏輯看待我國半總統制下的總統⁶⁴。

從上述限縮論與擴張論的論述可以看出，雙方對於總統憲法權力的看法截然不同。而在總統憲法權力的各項爭點中，最關鍵且重要的問題乃是總統對行政院長的任免權（尤其是免職權），因為這個問題的答案決定了總統與行政院長在日常憲政運作的關係是制衡關係還是主從關係，而且這個問題的答案也攸關我國半總統制究竟是屬於強調內閣制精神的「總理總統制」（*premier-presidentialism*），還是強調總統制精神的「總統議會制」（*president-parliamentarism*）⁶⁵。總之，由於半總統制這種混合式的憲政體制

62 李惠宗，憲法要義，6版，頁520（2012年）；吳信華（註59），頁492-493。

63 許育典（註59），頁363。

64 蘇子喬、王業立（註48），頁91-92。

65 關於半總統制的次類型，學界最著名的區分方式是Shugart與Carey所區分的「總理總統制」與「總統議會制」，這兩種次類型的差異在於總統權力的大小以及內閣負責的對象有所不同。就總統權力大小而言，總理總統制下總統權力較小，總統議會制下總統權力較大。就內閣負責的對象而言，總理總統制下內閣

同時存在著內閣制與總統制的制度邏輯，復加上我國憲法對於總統、內閣與國會三者權力關係的規範密度，相較於世界上其他國家的憲法明顯較低，於是造成「一部憲法，各自表述」的現象，學者與政治人物都擁有詮釋空間，能夠各自從內閣制與總統制的制度邏輯去詮釋總統的憲法權力，且皆具自成一格的論述邏輯⁶⁶。也有學者發現，由於我國相較於南韓憲法對於總統的憲法規範較為模糊，使得我國總統與其他部門間發生的憲政爭議與釋憲案，數量上遠比南韓來得多⁶⁷。

二、我國憲政體制的運作及其困境

我國民選總統任期為四年，而在2005年第七次修憲之前，立法院的任期為三年。由於總統與立法院任期不一致，因此會出現總統

僅對國會負責，不須對總統負責。總統議會制下內閣須同時對國會與總統負責。這兩種半總統制的主要劃分標準是總統對閣揆是否有免職權。若總統對閣揆擁有免職權，閣揆及其領導的內閣在實際運作上便須對總統負責，由於半總統制下的內閣必然須對國會負責，如此一來就形成內閣須同時對國會與總統負責的格局。若總統對閣揆沒有免職權，閣揆及其領導的內閣便不須對總統負責，僅須對國會負責。因此，這兩種半總統制次類型的差異，主要在於內閣負責的對象是單一對象（國會）或雙重對象（國會與總統）的差別。See SHUGART & CAREY, *supra* note 21, at 18-27; Matthew Soberg Shugart, *Semi-Presidential Systems: Dual Executive and Mixed Authority Patterns*, 3 FRENCH POL. 323, 323-51 (2005). 在總統議會制下，由於內閣須同時對總統與國會負責，當總統與國會多數不一致時，通常內閣施政困難、更迭頻繁，且總統與國會為了爭奪內閣的主導權容易引發衝突。相形之下，總理總統制的憲政運作通常較為順暢。有學者便提出具體數據和實證研究，指出當前世界上總統議會制國家憲政運作發生衝突的情況，整體而言較總理總統制國家來得明顯且嚴重，且總統議會制國家的民主表現整體而言不如總理總統制國家。參見蘇子喬，兼容並蓄或拼裝上路？從內閣制與總統制優劣辯論檢視半總統制的利弊，臺灣民主季刊，10卷4期，頁34-36（2013年）；Robert Elgie, *Varieties of Semi-Presidentialism and Their Impact on Nascent Democracies*, 3(2) TAIWAN J. DEMOCRACY 53, 67-68 (2007); Sophia Moestrup, *Semi-Presidentialism in Young Democracies: Help or Hindrance?*, in SEMI-PRESIDENTIALISM OUTSIDE EUROPE: A COMPARATIVE STUDY 30, 41-43 (Robert Elgie & Sophia Moestrup eds., 2011).

⁶⁶ 蘇子喬、王業立（註48），頁92。

⁶⁷ 葉俊榮，總統制與分裂社會：臺灣與南韓憲法法院裁判的比較研究，臺大法學論叢，40卷2期，頁460-504（2011年）。

與立法院新舊交錯的情形。2000年5月陳水扁總統上任前，總統、行政院與立法院多數皆由國民黨掌握，由總統主政。2000年至2008年陳水扁總統在任期間，總統與立法院多數則分屬不同政治陣營，但陳總統在這八年間，仍是任命自己陣營的人士為閣揆（僅有唐飛為短暫的例外），由民進黨組閣，閣揆與內閣聽命總統行事，仍由總統主政。2008年5月馬英九總統就任後，又回到總統、行政院與立法院多數皆由國民黨掌握的格局，由總統主政。關於我國自2000年以來新總統上任與新立法院就任時的憲政舉措，可參見圖3。



資料來源：蘇子喬、王業立，從組閣爭議論我國憲政體制的定位與走向，政治科學論叢，70期，頁107（2016年）。

圖3 我國近年來憲政重要大事

我國憲政體制固然符合半總統制的要件，在憲政體制的外觀上，亦具有「內閣對國會負責」與「行政權二元化」這兩項半總統制的主要特徵，但在實際運作上，由於國會倒閣權此一確保內閣對國會負責的關鍵制度難以發揮實效，且總統與閣揆彼此分權制衡的行政權二元關係幾乎轉變為上下隸屬的行政一體關係，使得「內閣對國會負責」與「行政權二元化」這兩項半總統制的主要特徵幾乎徒具形式意義，致使我國憲政體制在實際運作上，與總統制非常類似，形成「形式上為半總統制，實質上為總統制」的現象。立法院難以行使倒閣權與行政權二元關係逐漸瓦解的現象，分別在陳總統與馬總統在任期間非常明顯，以下分別說明之。

（一）立法院難以行使倒閣權

2000年至2008年陳總統在任期間，總統與立法院多數不一致，陳總統不理會立法院多數陣營的意見，始終依己意任命閣揆。在內閣並非由立法院多數陣營組成的情況下，立法院多數陣營卻從未行使倒閣權。在憲法規範上，由於我國憲法中規定立法院擁有倒閣權，此一制度設計突顯了內閣對國會負責的精神，我國憲政體制也因此被歸類為半總統制。但是若體系性地審視我國憲法規定，將會發現在我國相關制度的效應下，立法院幾乎不可能通過倒閣案。究竟是什麼制度所造成，以下進一步分析：

首先，導致立法院難以行使倒閣權的主要制度因素，是我國國會倒閣與總統解散國會相互連結的制度設計。我國總統擁有被動解散國會權，亦即總統解散國會有其前提限制，此前提即是立法院通過倒閣。立法院通過倒閣後，總統可以解散立院重新選舉。這樣的制度設計，幾乎使立法院不可能通過倒閣，因為一旦立法院倒閣通過可能導致總統解散立法院，立委將承擔重新選舉的成本，也將面臨落選的風險，這使得立法院雖有倒閣權，但對於通過倒閣充滿疑懼。在世界上的半總統制國家中，總統擁有主動或被動解散國會權

是相當普遍的制度設計，但卻鮮少有國家是以國會通過倒閣作為總統行使解散國會權之前提要件。

值得釐清的是，我國憲政體制中「國會倒閣權 vs. 總統解散國會權」與內閣制國家中「國會倒閣權vs. 內閣解散國會權」的制度運作邏輯並不完全相同。在內閣制下，內閣與國會具有共同的利害關係，雙方處於對等平衡的關係，彼此皆有「相互毀滅」的權力。內閣若解散國會，如同是與國會「同歸於盡」，原本組成內閣的政黨也同時面臨國會選舉的考驗，並由國會選舉中勝選的政黨重新組閣。不同於典型內閣制的是，在我國半總統制的憲政體制中，總統與立法院並無共同的利害關係。總統在立法院倒閣後若解散立法院，總統的職位完全不受影響，立委卻須面對職務解除重新改選的挑戰，而且即使發動倒閣的政黨在選舉中勝選，也不能保證總統必然會讓勝選的政黨組閣。總統與立法院在此權力關係中既不對等也不平衡，大幅降低立法院倒閣的動機。總之，由於我國憲政體制中國會倒閣與總統解散國會相互連結，而總統與立法院在此權力關係的不對等與不平衡，使得立法院幾乎不可能通過倒閣⁶⁸。

其次，導致立法院難以行使倒閣權的次要制度因素，是立委不得兼任閣員的制度設計。我國憲法第75條規定立委不得兼任官吏，由於立委不得兼任內閣閣員，使得立委較無動機行使倒閣權。因為在國會議員兼任內閣閣員的多數內閣制國家與部分半總統制國家中，內閣閣員人選須從國會議員中尋找，故國會議員發動倒閣的動機之一，往往是尋求倒閣後未來新內閣組成時自己有機會入閣。然而在我國立委不得兼任內閣閣員的制度設計下，內閣閣員人選通常不是從立委中尋找，除非辭去立委，否則立委倒閣後在接下來重新組閣時自己也不可能入閣。就此看來，相較於國會議員兼任閣員的國家，我國立委倒閣所能獲得的利益較小，立委行使倒閣權的誘因

68 蘇子喬，中華民國憲法——憲政體制的原理與實際，頁200（2013年）。

也因此較低⁶⁹。

綜上所述，我國立法院倒閣權之所以幾乎形同虛設，最關鍵的原因是總統於立法院倒閣後有權解散立法院，導致立法院在基本態度上不敢行使倒閣權。而我國內閣閣員非由立委兼任的制度設計，使得立委在行使倒閣權一事上無利可圖，進一步使得國會行使倒閣權難以實現。

（二）總統與行政院長在實際運作上成為主從關係

就我國憲法規範而言，總統享有明文列舉的行政權，行政院享有概括的行政權，總統與行政院之間具有分權而制衡的關係。例如，行政院對立法院通過的法案移請覆議時，須經總統之核可；總統公布法律、發布命令，須經行政院長副署。總統的覆議核可權是其制衡行政院長的權力，行政院長的副署權則是行政院長制衡總統的權力。在憲政體制的設計上，行政院長並非總統之僚屬，而是彼此分權相互制衡的兩項職位，我國憲政體制在憲法規範上也因此具有行政權二元化的特徵。

然而，就實際運作而言，陳總統在任期間，在總統與立法院多數不一致的格局下，總統任命自己屬意的人士為閣揆，閣揆大抵上承總統之命行事，總統與閣揆其實已從憲法規範所設定的分權制衡關係轉變為主從關係。不過，當時總統與行政院在職權行使上至少仍維持形式上的權力分際。2008年1月與3月先後舉行立委與總統選舉之後，我國回到總統與立法院多數一致的格局。馬總統就任後，在總統、內閣、國會多數皆屬國民黨的情況下，國民黨籍的閣揆一方面依憲法規定對立法院負責，另一方面也自居為總統的下屬，聽命於同黨的總統。相較於陳總統在任期間，馬總統在任期間總統與閣揆的主從關係更加明顯。我們從以下幾方面都可以看到此一現象：

69 蘇子喬（註68），頁201。

1. 總統與行政院의 平常互動方式

就總統與行政院的平時互動關係而言，馬總統在任期間開始形成一種前所未有的憲政運作方式，即行政院長經常率領相關部會首長進總統府與總統開會。行政院重要政策拍板後，即便這些政策非屬總統的法定職權範圍，也經常是由總統在行政院長及相關部會首長的陪同下，於總統府召開記者會對外宣布。在沒有行政院長率領的情況下，行政院各部會首長每週輪流進總統府向總統報告。總統也經常越過行政院長，向行政院各部會首長直接下達指示，各部會首長與總統直接聯繫成了常態現象⁷⁰。因此，儘管總統在正式制度上無法主持行政院會議，但透過上述方式仍能主導行政院的政務運作。在實際憲政運作上，總統不僅是行政院長的直屬長官，甚至也是行政院各部會首長的直屬長官⁷¹。

2. 總統任命行政院重要人事的程序

就總統任命行政院重要人事的程序而言，亦明顯看出總統自居為行政院之直屬長官。2009年9月，行政院長劉兆玄請辭，總統府隨後對外宣布馬總統任命吳敦義與朱立倫為行政院正副院長。根據

70 以下兩事例顯示總統與行政院各部會首長經常越過行政院長直接聯繫：一、2009年9月，當時甫由行政院研考會主委轉任內政部長的江宜樺接受媒體專訪，明白表示自己擔任內政部長後，與總統的互動相當密切。他表示「現在想到什麼，有時就會直接跟總統講。」當記者問到這是否有越級報告的問題時，他回答：「我盡量在同一天，讓總統及院長都知道……我想吳（敦義）院長應該不會太介意。」（江慧真、曾蕙蘋、羅暉智，直稟總統，江宜樺：院長應不會太介意，中國時報，2009年9月17日4版）。二、2013年9月王金平、柯建銘司法關說案引發政治爭議，馬總統接受媒體專訪時表示，「在政府組織裡，若有閣員向他報告事情，他一定會問『院長知不知道』，不知道就請他去報告院長。」（仇佩芬，馬透露831決策過程，時間點搞烏龍，黃求見後長江、羅密會，中國時報，2013年10月3日4版）。馬總統此話的用意是要強調自己相當尊重行政院長，但此話也不經意透露，內閣閣員向總統報告事情乃為日常運作常態而非特例。

71 蘇子喬，臺灣憲政體制的變遷軌跡（1991-2010）：歷史制度論的分析，東吳政治學報，28卷4期，頁203-204（2010年）。

憲法第56條規定：「行政院副院長，各部會首長及不管部會政務委員，由行政院院長提請總統任命之。」此規定的意涵究竟是指內閣人事由行政院長決定，總統僅是基於國家元首的身分在形式上任命行政院長決定的內閣閣員，還是指內閣人事由總統與行政院長共商決定之，在憲政法理上頗有爭議。而就過去長期實際運作而言，行政院長對於內閣閣員人選的決定，在正式提請總統任命前皆會與總統先行協商討論，尤其是國防部長、外交部長與陸委會主委等關於國安領域的內閣人事，行政院長通常遵從總統的意見。不過，在正式程序上，皆是由總統任命行政院長後，再由行政院長宣布副院長與各部會首長人選，隨後再由總統正式任命副院長與各部會首長，而不是由總統直接宣布行政院正副院長人選⁷²。當時馬總統直接對外宣布行政院正副院長人選，在我國憲政史上乃是史無前例⁷³。馬總統這樣的舉措，顯示總統將行政院正副院長視為其直接僚屬，並且逐漸習以為常：總統府於2012年2月亦是直接宣布總統任命陳冲與江宜樺為行政院正副院長；2013年2月同樣是直接宣布總統任命江宜樺與毛治國為行政院正副院長，皆是與先前舉措如出一轍。

不僅是行政院正副院長的任命程序不同於以往，在馬總統在任期間，行政院若干部會首長亦對外公開宣稱自己是受總統而非行政院長邀請延攬入閣，儼然將總統視為自己的上司，完全無視於行政院長才是自己的法定直屬長官⁷⁴。不僅是若干部會首長個人如此對外宣稱，以下事例則形同政府公開宣示總統是行政院直屬長官。2012年9月，總統府向媒體宣布外交部長與陸委會主委等重要官員的人事異動。當時馬總統在未有行政院長偕同的情況下，便逕自透

72 陳淳文，再論中央政府體制之改革展望——法國〇八修憲之啟發，政大法學評論，131期，頁36（2013年）。

73 黃昭元，臺灣法律發展回顧——憲法，臺大法學論叢，39卷2期，頁24-25（2010年）。

74 江宜樺於2009年9月擔任內政部長時曾接受媒體專訪，明白表示自己是應馬總統邀請擔任內政部長（參見江慧真、曾蕙蘋、羅曄智（註70））。

過總統府宣布總統任命新任外交部長與陸委會主委。在過去，行政院長對於外交部長與陸委會主委的人事決定，實質上固然會遵從總統的意見，但基於外交部與陸委會隸屬於行政院，在正式程序上仍會由行政院對外發布人事安排。然而，不同於以往的是，此次由總統府正式對外發布人事異動的訊息，整個過程完全不見行政院長的身影。很明顯地，在此事例中，總統已完全越過行政院長，將外交部長與陸委會主委視為自己可以單獨任命並全權指揮的下屬⁷⁵。

3. 2016年總統大選後的組閣爭議

我們還可以從近日的憲政實踐看到總統與行政院長之間的主從關係。2016年1月16日總統與立委選舉後，行政院長毛治國依慣例提出總辭，馬總統向總統當選人蔡英文提議2月起隨新立法院就任，由新的多數黨民進黨組閣，此一提議引發社會各界對於新內閣組成時機的爭議：究竟民進黨應該在2月初新立法院就任時即組成新內閣，還是應該在5月新總統上任時才組成新內閣？此爭議一時沸沸揚揚，但不久之後蔡英文即婉拒馬總統的此項提議。在毛治國堅持辭去閣揆的情況下，馬總統遂任命原行政院副院長張善政為閣揆，組成看守內閣，直到5月20日蔡英文就任總統後正式任命閣揆並組成新內閣為止。至此，倡議多數黨組閣者的主觀期待與憲政想像再度落空⁷⁶。過去2000年至2008年間，陳水扁總統與國會多數不一致，從未實踐國會多數黨（或多數陣營）組閣。2016年2月開始至5月20日近四個月的時間裡，再度出現（舊）總統與（新）國會多數不一致的情況，儘管國會多數黨組閣的倡議一時甚囂塵上，但終究無法成真。此一憲政實踐顯示，我國內閣乃是隨著總統變換而更迭，而非依附於國會的變動，內閣從屬於總統的態勢相當鮮明。

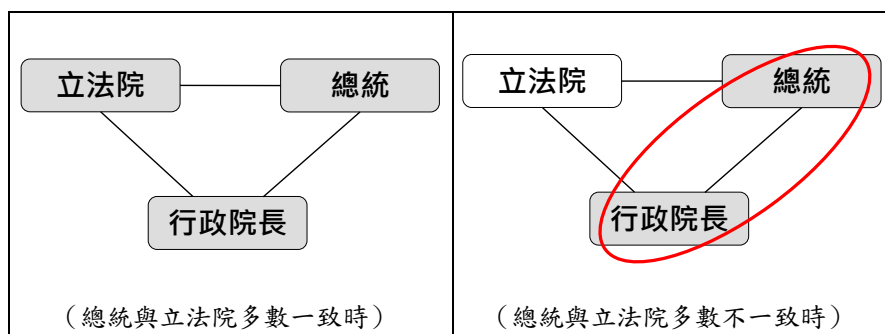
⁷⁵ 蘇子喬（註68），頁188-189。

⁷⁶ 潘啟生，從當前組閣窘況看我國憲政體制困境，風傳媒，2016年1月20日，<http://www.storm.mg/article/79073>（最後瀏覽日：2016年7月14日）。

綜上所述，總統與行政院長的關係，已從憲法規範中的二元權力關係，轉變為憲政實務上的上下隸屬關係，總統在實際運作上已成為行政院長的長官，完全主導行政事務。總統雖不能主持行政院會議，但行政事務通常由總統主導，卻又可以行政院對立法院負責為藉口，隱藏在行政院長後面發號施令，行政院長遂成了總統逃避立法院監督的「擋箭牌」。當出現政策爭議而被民意指責時，行政院長則成了總統規避政治責任的「避雷針」，導致過去閣揆猶如跑馬燈一樣不斷替換⁷⁷，這是我國憲政運作的主要困境。

綜上所述，若以總統、行政院長與立法院的三角關係觀察我國的實際憲政運作（如圖4），當總統與立法院多數一致時，總統任命自己屬意的同黨或親近人士為行政院長，此時總統、立法院與行政院長皆一致，總統宛如行政院長的直屬長官，行政院長聽命於總統行事。當總統與立法院多數不一致時，儘管憲政法理上組閣權的歸屬此時究竟是屬於總統還是立法院頗有爭議，但在憲政運作上，總統顯然在組閣權的爭奪戰中獲勝，仍由總統任命自己屬意的同黨或親近人士擔任行政院長。就此看來，我國目前的憲政體制被實際操作為半總統制中的總統議會制，我國半總統制下總統、行政院長與立法院的三角關係，與南韓總統制下總統、總理與國會的三角關係，在實際運作上頗為接近。

77 蘇子喬（註68），頁190。



資料來源：作者自製。

圖4 我國的實際憲政運作

在憲法規範的詮釋上，我國總統的憲法權力固然存在著「擴張論」與「限縮論」的爭辯，但就憲政運作而言，基於人民對於總統的角色期待以及政治人物的具體操作，我國總統的實際憲政角色顯然是與「擴張論」者的理解較為一致，亦即在我國半總統制的憲政架構中，總統的實際憲政角色大抵是以總統制而非內閣制的憲政邏輯呈現。我國在憲政體制的外觀上雖然具有「行政權二元化」與「內閣對國會負責」這兩項半總統制的主要特徵，但這兩項特徵幾乎流於形式：一方面看似「行政權二元化」，但總統與行政院在實際運作上幾乎成為上下隸屬的行政一體關係，而與典型總統制下總統與內閣的主從關係如出一轍。另一方面看似「內閣對國會負責」，但由於立法院難以行使倒閣權，行政院實際上乃對總統負責，組閣權實質上歸屬於總統，於是就如同典型總統制一般，內閣的組成乃是取決於總統的意志，而與國會的意志無關。簡言之，我國憲政體制呈現「形式上為半總統制，實質上為總統制」的現象。

肆、南韓與我國憲政體制規範與運作的差異與比較

若將南韓與我國憲政體制進行比較，就規範面而言，兩國憲政體制中總統、內閣與國會的三角關係有許多相似之處，但也有若干差異。就實務面而言，兩國憲政運作中最重要的差異是組閣權歸屬爭議的有無，亦即我國存在組閣權歸屬的爭議，但南韓無此爭議。而南韓與臺灣基於個別憲政運作的缺失，兩國都存在呼籲憲政改革的檢討聲音，南韓擬將目前的總統制推向半總統制，我國則擬將目前的半總統制推向內閣制，同時亦有推向總統制的聲音。本節將分為三部分詳述以上內容，第一部分與第二部分將分別就憲法規範與憲政實務兩方面比較臺韓兩國的憲政體制，第三部分則探討兩國目前憲政改革研議的主要方向。

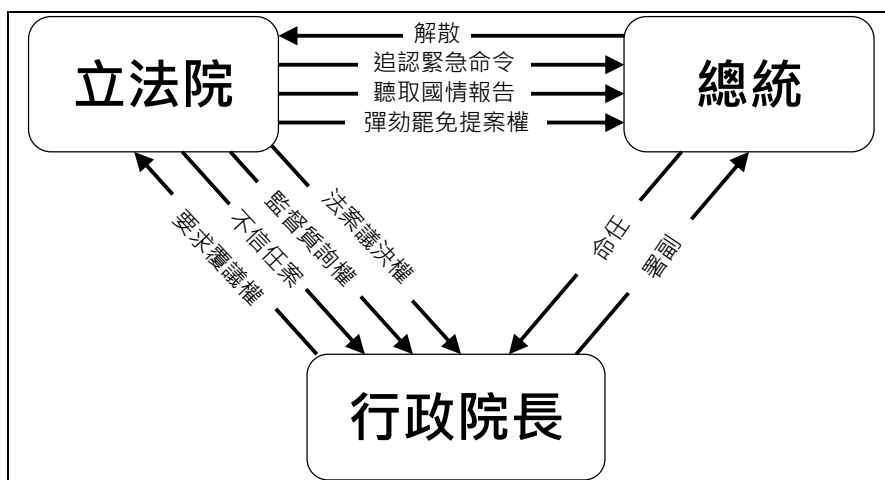
一、臺韓憲法規範的差異與比較

我國與南韓憲政體制儘管皆兼具內閣制與總統制的特徵，具有混合的色彩，但在憲政體制類型上歸類不同：我國為半總統制，南韓為總統制。若同時檢視我國與南韓憲政體制中總統、內閣與國會的關係，可發現兩者存在以下異同（參見圖5與圖6）：

（一）就總統與閣揆的關係而言：我國總統得直接任命行政院長，不須立法院同意，至於總統對行政院長的免職權，憲法並無明文規定；南韓總統任命總理則須經國會同意，但總理上任後，總統有權力依己意將總理免職，由於憲法明文賦予總統對總理的免職權，南韓總統和總理毫無疑義是主從關係。另外，臺韓兩國的閣揆對總統皆有副署權，我國憲政體制中基於總統與行政院長的分權制衡關係，行政院長的副署權在法理上常被認為具有牽制總統權力的功能（但在憲政實踐上不必然如此）；而南韓憲政體制中基於總統與總理相當明確的主從關係，總理對總統的副署權並不存在牽制總統權力的功能，而僅是總理確認獲悉總統舉措的意義。

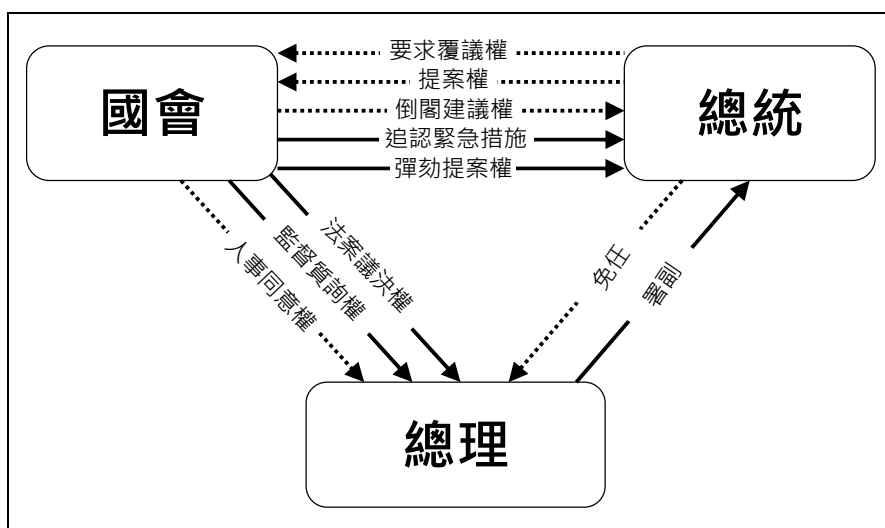
(二)就總統與國會的關係而言：我國與南韓國會對於總統皆有彈劾提案權，但我國立法院尚有南韓國會所無的罷免提案權。其次，兩國國會對總統發布的緊急命令（或稱緊急措施）皆有追認的權力。臺韓兩國總統與國會關係的主要不同則是以下三處：第一、我國總統對於國會擁有被動解散權，南韓總統則無此一權力。總統對國會的解散權，是世界上許多半總統制國家具備的制度設計之一，總統制國家則通常無此種制度設計。第二、南韓總統對於國會擁有我國總統所無的要求覆議權（即否決權），我國憲政體制中要求覆議權則屬於內閣，不屬總統，總統僅有被動的覆議「核可」權。南韓總統所擁有之否決權的制度細節，與美國總統制下總統的否決權雷同⁷⁸。總統對國會的否決權，乃是總統制國家的重要特徵之一，半總統制國家則不必然有此種制度設計。第三，南韓總統對國會尚有我國總統所無的法律提案權。我國總統若擬對立法院提案，無法以總統的名義自行提出，而必須透過行政院或透過立法院的黨團提案。

78 在美國總統制中，總統對於國會通過的法案可拒絕公布執行，總統可在國會送達法案十日內將其否決，將法案退回國會重新審議表決，此時國會參眾兩院皆須以三分之二多數通過始能維持原法案，強迫總統公布執行。南韓與美國總統之否決權制度的差別，僅是基於美國國會為兩院制，故須經國會「參眾兩院」皆三分之二通過始能維持原法案，而南韓國會為一院制，故僅須經單一國會三分之二通過便能維持原法案。



資料來源：作者自製。

圖5 我國總統、行政院長與立法院的關係



資料來源：作者自製。

圖6 南韓總統、總理與國會的關係⁷⁹

⁷⁹ 圖6中以虛線表示的箭頭是指南韓與我國明顯不同的制度設計。

(三)就閣揆與國會的關係而言：我國與南韓國會皆有法案議決權，這是不論任何憲政體制類型的民主國家國會皆有的固有權力。兩國的國會對於內閣皆有監督與質詢權，南韓國會對於內閣有質詢的權力，乃是南韓總統制較為特殊的制度設計，在世界上多數總統制國家非常少見。至於兩國閣揆與國會關係的差異在於：我國國會對於內閣擁有提出不信任案的權力（即倒閣權），意味著我國內閣須對國會負責，此為半總統制國家必然具備的制度要件之一。相形之下，南韓國會對於內閣總理僅有人事同意權，但無倒閣權，僅能對總統提出倒閣的建議，但總統可以不接受，此意味著南韓內閣對國會負責的關鍵制度並不完備。前已論及，這是南韓憲政體制難以定位為半總統制的關鍵之一。另外，我國內閣（行政院）有一般半總統制和內閣制國家的內閣所無的提請覆議權，此一制度的淵源雖然來自美國的總統制，但是我國的覆議制度在1997年第四次修憲將立法院的覆議門檻由三分之二調整為二分之一之後，幾乎已不具有總統制下行政部門對立法部門的「否決權」功能，反而由行政優勢轉變為立法優勢／國會主導的精神。

二、臺韓憲政運作的差異與比較

臺韓實際憲政運作的差異，主要是基於兩國憲政體制類型不同所致。由於南韓是總統制，故南韓憲政體制無論如何不會發生組閣權歸屬的爭議；而在我國半總統制下，當總統與國會多數不一致時，組閣權歸屬的爭議便會發生。簡言之，組閣權歸屬之爭的有無，是臺韓兩國憲政運作最主要的差異，以下詳述之。

先談南韓總統制的憲政運作：南韓國會對總統任命的總理人選雖然有人事同意權，且總統與國會多數不一致的情況經常發生，但憲政運作上從未發生總理人選究竟應由總統自己陣營人士或是國會多數陣營人士出任的爭議。很清楚地，南韓總理的任命乃是遵循總統制的運作邏輯，組閣權明確屬於總統而非國會，總理係由總統任

命自己陣營人士出任。即使國會多數與總統不一致，國會也從未挾總理的人事同意權脅迫總統任命國會多數陣營的人士擔任總理。此一特色如同美國的總統制，總統任命部會首長須經參議院同意，即使在總統與參議院多數不一致的「分立政府」情況下，參議院也極少拒絕同意總統擬任命的部會首長。這是因為在總統制的憲政體制下，行政官員乃是在總統的指揮下執行職務，而對總統負責，他們的權力基礎完全在於總統的信任，而不是來自另一個民意機關（國會）的信任。總統制下國會對行政官員行使人事同意權，並不在彰顯行政部門須獲得國會多數的信任，而是彰顯總統制分權體制下國會對行政部門的制衡精神。因此，國會必須尊重總統的民意基礎，尊重總統的人事權；國會對行政官員同意程序的制衡功能，通常是對其操守與專業能力的檢驗，而不會以黨派立場任意杯葛。南韓的憲政體制正是遵循這樣的總統制運作邏輯，因此儘管南韓國會與總統經常發生衝突，但國會鮮少拒絕同意總統提名的總理人選。即使國會在少數情況下曾拒絕同意總統提名的總理人選，也絕非意味國會欲以人事同意權為武器而與總統爭奪組閣權。在南韓的現行體制下，從未有任何一位總統因為國會控制在反對黨手中，因而任命反對黨人士為總理的事例發生。

事實上，在南韓實際憲政運作上，當總統提名的總理人選在國會正式同意之前，通常即以「代理總理」的名義擔任總理職務。另一方面，由於國會對總理的倒閣建議權並無正式拘束力，故國會也很少對總理通過倒閣建議案，以免被總統拒絕而斲傷國會權威。因此，如表3所示，南韓總理更迭相當頻繁，但此一現象並非基於國會的倒閣，而是基於總統的任免。在南韓，總統經常利用總理的任免來操作政治，歷任總統幾乎都曾透過撤換總理來舒緩總統本身面臨的政治危機，藉此挽救自己形象，或是利用總理一職作為政治結

盟交易的工具，導致總理更迭頻繁⁸⁰。回顧南韓民主化之後的歷任總統，盧泰愚總統任內（1988.2-1993.2）任命過五位總理，金泳三（1993.2-1998.2）與金大中（1998.2-2003.2）總統任內皆任命過六位總理，盧武炫（2003.2-2008.2）、李明博（2008.2-2013.2）與目前的朴槿惠（2013.2- ）總統任內皆任命過四位總理。平均而言，一任總理的任期不到一年。但無論如何，總統任命的總理皆是與總統同黨（或同一執政聯盟）的人士，或是與總統友好的無黨籍人士。在南韓憲政史上，從未發生總統被迫任命反對黨人士為總理的事例⁸¹。

再談我國半總統制的憲政運作：在我國半總統制中，總統擁有對行政院長的任命權，行政院又須對立法院負責。當總統與立法院多數一致時，總統任命自己陣營人士、同時也是立法院多數陣營人士組閣，在總統、行政院、立法院多數三者「一家親」的情況下，不致引發重大衝突。然而，當總統與立法院多數不一致時，究竟總統應任命自己陣營人士組閣，還是應任命立法院多數陣營人士組閣，由於我國憲法對此規定不夠清楚而有模糊空間，存在著憲政爭議。簡言之，當總統與立法院多數不一致時，實質組閣權究竟是屬於總統與國會，容易引發總統與國會的衝突。

事實上，總統與國會之間的組閣權之爭，也可說是半總統制這種混合式憲政體制中內閣制與總統制精神究竟何者優先的制度邏輯之爭。總統基於半總統制具有總統制的精神，常會堅持總統既然對閣揆有任命權，應可任命自己陣營人士組閣，此時總統顯然是想將半總統制盡可能操作為總統制；相反地，立法院基於半總統制具有

80 Jeong-Ho Roh, *Crafting and Consolidating Constitutional Democracy in Korea*, in KOREA'S DEMOCRATIZATION 181, 191-93 (Samuel S. Kim ed., 2003).

81 2016年11月，朴槿惠總統為了平息閹密崔順實不當干政的政治醜聞，提名曾在盧武炫總統期間擔任副總理的在野黨人士金秉准為新任總理人選，擬送國會同意，並表示國會若另外提出總理建議人選，願意撤回提名，任命國會推薦的人選擔任總理，並釋放權力讓新總理掌管內閣。但國會批評此項提議不符南韓憲政體制精神，並不接受朴槿惠的此一舉措，此項任命案最後無疾而終。

內閣制的精神，會堅持內閣既然對國會負責，總統應任命立法院多數陣營人士組閣，此時立法院顯然是想將半總統制盡可能操作為內閣制。總之，總統制與內閣制精神的制度邏輯之爭，當總統與國會多數不一致時，會具體呈現為總統與國會的組閣權之爭。

表3 南韓第六共和的總統與總理

總統	總統黨籍	總理	總理黨籍
盧泰愚 (1988.2-1993.2)	民主正義黨 (1988-1990) 民主自由黨 (1990-1993)	李賢宰 (1988.2-1988.12)	無黨籍
		姜英勛 (1988.12-1990.12)	民主正義黨 (1988-1990) 民主自由黨 (1990)
		盧在鳳 (1990.12-1991.5)	民主自由黨
		鄭元植 (1991.5-1992.10)	無黨籍
		玄勝鍾 (1992.10-1993.2)	無黨籍
金泳三 (1993.2-1998.2)	民主自由黨 (1993-1995) 新韓國黨 (1995-1997)	黃寅性 (1993.2-1993.12)	民主自由黨
		李會昌 (1993.12-1994.4)	民主自由黨
		李榮德 (1994.4-1994.12)	民主自由黨
		李洪九 (1994.12-1995.12)	民主自由黨
		李壽成 (1995.12-1997.3)	新韓國黨
		高建 (1997.3-1998.2)	無黨籍

總統	總統黨籍	總理	總理黨籍
金大中 (1998.2-2003.2)	新政治國民會議 (1998-2002) 新千年民主黨 (2000-2002)	金鍾泌 (1998.2-2000.1)	自由民主聯合
		朴泰俊 (2000.1-2000.5)	自由民主聯合
		李漢東 (2000.5-2002.7)	自由民主聯合
		張裳 (2002.7) (代理，未獲國會同意)	無黨籍
		張大煥 (2002.8) (代理，未獲國會同意)	無黨籍
		金碩洙 (2002.9-2003.2)	無黨籍
盧武鉉 (2003.2-2008.2)	新千年民主黨 (2003) 開放國民黨 (2004-2007)	高建 (2003.2-2004.6)	新千年民主黨
		李海瓚 (2004.6-2006.3)	開放國民黨
		韓明淑 (2006.4-2007.3)	開放國民黨
		韓德洙 (2007.3-2008.2)	無黨籍
李明博 (2008.2-2013.2)	大國家黨 (2008-2012) 新國家黨 (2012-2013)	韓昇洙 (2008.2-2009.9)	大國家黨
		鄭雲燦 (2009.9-2010.8)	大國家黨
		尹增鉉 (2010.8-2010.10) (代理，未獲國會同意)	無黨籍
		金滉植 (2010.10-2013.2)	大國家黨 (2010-2012) 新國家黨 (2012)

總統	總統黨籍	總理	總理黨籍
朴槿惠 (2013.2-)	新國家黨	鄭烘原 (2013.2-2015.2)	新國家黨
		李完九 (2015.2-2015.4)	新國家黨
		崔炅煥 (2015.4-2015.6) (代理，未獲國會同意)	新國家黨
		黃教安 (2015.6-)	無黨籍

資料來源：整理自 WORLD STATESMEN.ORG, http://www.worldstatesmen.org/Korea_South.htm (last visited Oct. 11, 2015)。

就我國目前實際憲政運作的結果看來，當總統與立法院多數不一致時，總統始終是與立法院在組閣權歸屬爭奪戰中的勝方，完全掌握對行政院長的任免全權，一方面憑己意任命行政院長，一方面也憑己意更換行政院長。我國過去總統與立法院多數不一致的情況乃是出現在陳水扁總統八年任內（2000-2008），當時民進黨籍的陳總統面對泛藍陣營佔有多數的立法院，始終是依己意任命閣揆。陳總統所先後任命的唐飛、張俊雄、游錫堃、謝長廷、蘇貞昌、張俊雄（再任）等閣揆，都不是基於立法院的多數意見所產生的人選，所組成的民進黨內閣也因此皆是不受立法院多數支持的少數政府。

但是，我國過去總統與國會多數不一致時由總統贏得組閣權的運作情況，仍難謂已經形成完全固定的模式。由於在我國憲政法理上組閣權歸屬的爭議仍然存在，憲政制度上仍具有內閣對國會負責的機制，未來一旦又出現總統與國會多數不一致的局面，究竟應該由國會還是總統贏得組閣權，仍然充滿不確定性。我們可以想像一種情境：若總統與國會同時改選，某黨提名的總統以些微多數險勝而當選，而另一黨在國會中贏得壓倒性的超級多數，此時恐怕就未必是由總統贏得組閣權。總之，雖然我國目前半總統制主要是依總

統制的邏輯運作，但我們不能完全排除這種運作模式在未來發生變異的可能性。

三、臺韓當前憲政體制改革方案的差異

南韓基於其憲政運作的缺失——在「總統濫權」與「總統與國會發生嚴重衝突」兩種極端局勢中擺盪，近年來憲政改革的主要研議方向，是希望在目前的總統制中灌入更多的內閣制精神，將憲政體制調整為混合色彩更為鮮明的半總統制，以矯正當前總統制所顯露的缺失。2009年8月，南韓國會的憲政諮詢機構「憲法研究專門委員會」提出修憲方案，當時總統李明博也公開附和此一修憲方案。該機構鑑於南韓過去總統權力龐大，且總統與國會不一致時常發生衝突和僵局，建議將憲政體制大幅調整為半總統制。其修憲方案的內容如下：一、取消總統不得連任的限制，允許總統連選得連任一次。二、將總統任期改為四年，與國會任期一致，並調整總統與國會的選舉時程，使總統與國會議員同時選舉。三、限縮總統職權並擴增總理權限，將總統的部分權力移轉至總理；總理不再由總統任免，改由國會選舉產生，並賦予國會倒閣權。四、明確劃分總統與總理的角色區隔與職權分工：總統為國家元首，掌理國防與外交政策；總理為國家最高行政首長，並非總統的下屬，掌理經濟、內政等國內事務⁸²。不過，由於南韓修憲門檻甚高⁸³，在朝野各界對此修憲方案的細部內容未形成共識的情況下，此方案始終未進入正式的修憲程序。2013年1月，甫當選總統的朴槿惠於正式就職前，透過「總統交接委員會」表示，將積極考慮透過修憲將南韓憲

82 Robert Elgie, *South Korea: Semi-presidentialism on the Constitutional Agenda*, THE SEMI-PRESIDENTIAL ONE (May 24, 2010), <http://www.semipresidentialism.com/?p=514>; In Soo Park, *The Korean Presidential Regime and Its Future* (Working Paper, 2009), <http://www.juridicas.unam.mx/wcc/ponencias/14/264.pdf/>.

83 南韓修憲程序如下：由國會總額過半數議員或總統提議，經總額三分之二以上議員決議通過，得提出修憲案。修憲案提出後30日內提交公民複決，須經公民總額過半數投票，總投票數過半數贊成，始能正式通過修憲。

政體制調整為類似法國的半總統制，以分散總統的職權⁸⁴。朴槿惠總統就任後，基於經濟議題優先的考量，一度推遲憲政改革的工作⁸⁵，但到了2015年底，朴槿惠的親近人士崔炅煥、黃佑呂，以及朴槿惠所屬政黨新國家黨黨魁金武星皆先後公開表示，南韓於2016年4月國會大選後應尋求朝野合作積極推動修憲，他們所提議的修憲內容仍是上述半總統制的憲改方案，於是目前憲政改革的議題又在南韓政壇受到熱烈討論⁸⁶。以上顯示，半總統制始終是南韓近年憲政改革的主要研議方向。

特別的是，我國的憲政改革趨勢與南韓的憲政改革方向正好相反。南韓的主要憲改趨勢是欲從總統制走向半總統制；至於在我國，當前半總統制的實際憲政運作既已接近總統制，且亦有強大的聲音主張我國憲政體制應透過修憲調整為純粹的總統制。主張我國憲政體制應改採總統制的論者頗多，在政壇上，總統制長期以來一直是民進黨的主要憲改主張；而在學界，許多學者亦主張我國憲政體制應往總統制修正⁸⁷。總統制的倡議者認為，總統制下行政與立

84 Aidan Foster-Cater, *South Korean Presidents: So Much Power, So Little Time*, THE WALL STREET JOURNAL (Oct. 29, 2014), <http://blogs.wsj.com/korearealtime/2014/10/29/south-korean-presidents-so-much-power-so-little-time/>.

85 Jeong Hunny, *Constitutional Reform Debate to Be Stalled*, THE KOREA HERALD (Jan. 18, 2015), <http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20150118000421/>.

86 Jun-suk Yeo, *Constitutional Reform Debate Resurfaces*, THE KOREA HERALD (Jan. 3, 2016), <http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20160103000318/>; Kyu Seok Shim, *Constitutional and Electoral Reform in South Korea*, THE DIPLOMAT (Dec. 1, 2015), <http://thediplomat.com/2015/12/setting-the-rules-constitutional-and-electoral-reform-in-south-korea/>.

87 國內倡議總統制的學術文獻非常多，參見，例如：施正鋒，亟待尋求共識的中央政府體制，政策月刊，59期，頁26-31（2000年）；林子儀、葉俊榮、黃昭元、張文貞，憲法——權力分立，頁627-643（2003年）；吳烟村，我國應建立總統制的中央政制，政策月刊，59期，頁32-33（2000年）；黃昭元，以總統制建構臺灣的中央政府體制，收於：顧忠華、金恆煒編，憲改大對決——九七修憲的教訓，頁63-66（2004年）；黃炎東，新世紀臺灣憲政體制發展之研究，新世紀智庫論壇，28期，頁92-109（2004年）；顏厥安，總統制能正當處理臺灣危機，收於：顧忠華、金恆煒編，憲改大對決——九七修憲的教訓，頁157-159（2004年）；許宗力（註58）頁41-43。李酉潭，憲法時刻與臺灣憲政體制的選

法兩權分立制衡的制度設計較能避免政府濫權，也因此較能保障人民的自由權利。當然不能完全忽視的是，亦有少數論者倡議我國憲政體制應改為純粹的內閣制⁸⁸。內閣制的倡議者認為，內閣制下行政與立法兩權權力融合的制度設計較能避免政治僵局，且較能發揮施政效率，這種體制正是臺灣當下環境所需要。

關於總統制與內閣制的利弊得失，以及我國應改採總統制還是內閣制的可欲性（desirability）分析，總統制與內閣制的倡議者彼此之間有許多辯論。倡議總統制與內閣制的論者固然立場針鋒相對，但他們有一個看法大抵上是一致的，即雙方論者都認為，相較於半總統制，內閣制或總統制至少是一種制度精神清晰明確的憲政體制。儘管總統制與內閣制可能各有其缺點，但至少在總統制與內閣制下行政權的歸屬不會如半總統制經常發生爭議。總統制與內閣制的倡議者都批評半總統制是一種內涵複雜而制度精神混亂的憲政體制，這種憲政體制的實際運作存在著高度的變異性，整個體制的

擇，2005年中國政治學會年會暨學術研討會，中國政治學會、臺灣大學政治系、世新大學行政管理學系、中央研究院政治學研究所籌備處主辦（2005年10月1-2日）；汪平雲，我國中央政府體制改採總統制的改革方向與內容，「臺灣憲政的困境與重生：總統制與內閣制的抉擇」學術研討會，民進黨中央黨部政策委員會主辦（2006年9月24日）。

- 88 前國民黨主席朱立倫於2015年曾提出「內閣制修憲」的主張，當時引發社會各界熱議。若細究其主張，朱立倫仍主張維持一個人民直選的總統，且總統仍享有國防、外交等領域的職權，但認為總統的權力應大幅縮減，以建立權責相符的憲政體制。就此看來，朱立倫的「內閣制修憲」主張其實是希望將我國的憲政體制修正為「準內閣制」，亦即在維持目前的半總統制架構下「強化內閣制的精神」，並非主張將我國憲政體制修改為純粹的內閣制。事實上，在我國目前總統已由人民直選的情況下，當前國內憲政改革討論的各派主張中，「內閣制修憲」的倡議者多半是朱立倫此類的主張，僅有極少數人士主張將總統改為間接選舉的虛位元首，將我國憲政體制徹頭徹尾改為純粹的內閣制。若仔細檢閱國內學界討論憲政改革的學術論文，主張我國憲政體制應改為純粹總統制的學術文獻甚多（如註87所示），主張改為純粹內閣制的學術文獻其實相當稀少。此一趨向與近來「內閣制修憲」倡議聲音響亮的一般印象頗有差異。主張純粹內閣制者，參見，例如：姚立明，從憲法的功能與實踐論內閣制修憲，律師雜誌，335期，頁37-47（2007年）；楊惟任，內閣制修憲可行性之分析，國會月刊，41卷2期，頁40-57（2013年）。

運作可能因政黨體系、總統與國會多數一致與否、總統個人的意志、總統與閣揆的實際相處狀況等因素而發生變化。尤其是當總統與國會多數不一致時，行政權的歸屬究竟是屬於總統還是國會，經常是半總統制難以完全釐清的憲政課題。因此，總統制與內閣制的倡議者都認為我國憲政體制應加以簡化，主張朝純粹的總統制或內閣制修正。

雖然不同論者對於我國應採總統制或內閣制的可欲性探討各有論據，但若從可行性（feasibility）來看，我國未來憲政改革往純粹內閣制調整的可能性遠低於往總統制調整。因為觀察世界各國憲政發展的經驗可以發現，若一國的總統由人民直接選舉產生，且修憲須經公民投票程序，在往後的制度調整中，就很難將人民直選總統的權利再從人民手中收回來，使總統改由非直選產生。亦即一個國家的憲政體制中一旦設置了一個直接民選的實權總統，就很難改成間接選舉產生的虛位總統。換言之，從憲政體制類型的角度來看，憲政體制的變遷具有路徑依循（path dependence）的現象，一旦總統改由人民直選且擁有實權，這個國家的憲政體制就很難走向純粹的內閣制，而會往總統制或半總統制這兩種憲政體制其中之一變遷發展。Matthew S. Shugart與John M. Carey便指出，綜觀20世紀以來世界各國的憲政發展經驗，沒有任何一個總統制國家轉變為內閣制國家，卻有不少內閣制國家轉變為總統制國家，其中重要關鍵正是因為總統直接民選的「不可逆性」⁸⁹。換言之，在民主國家憲政體

⁸⁹ 當前世界民主國家總統民選「不可逆性」的唯一例外，是前蘇聯國家摩爾多瓦。摩爾多瓦於1991年蘇聯解體後成為主權國家，憲政體制採取半總統制，總統由人民直選，並有內閣對國會負責。但在2000年，摩爾多瓦經由國會修憲將總統選舉方式改為國會選舉，並大幅削減總統權力，憲政體制遂由半總統制走向內閣制，極為罕見。這種取消總統直選的制度變遷，唯有在修憲可由國會直接通過的程序下才有可能出現。若修憲須經公民投票通過，要將總統由人民直選改為非人民直選是極為困難的事情。歷史上另一個由半總統制轉變為內閣制的特別案例是德國，德國威瑪共和（1919-1933）採行實權總統由人民直選產生的半總統制，納粹政權後的西德則改為虛位總統以間接選舉產生的內閣制。不

制變遷的路徑上，在民主政治持續未中斷的前提下，「內閣制」與「總統制和半總統制」之間宛如是一條單行道，僅有「內閣制→總統制／半總統制」的道路，而幾乎沒有「總統制／半總統制→內閣制」的道路⁹⁰。就此看來，在我國總統已由人民直選且身為實權元首的情況下，憲政體制改為純粹內閣制的機率微乎其微，往總統制調整的可能性較高。總之，綜觀南韓與臺灣兩國的憲政體制變遷趨勢，雙方未來可能走向的憲政體制正好是彼此目前想要調整與揚棄的憲政體制。

伍、結論——臺韓憲政經驗相互參照的意義

南韓總統制與我國半總統制的憲政運作經驗，可以作為吾人思考憲政體制優劣問題的重要線索。1990年代初期，歐美政治學界曾經在內閣制與總統制優劣的問題上引發激烈論戰。總統制一般被認為有以下缺點⁹¹：一、雙元民主正當性（dual democratic legitimacy）的危機：總統與國會皆由人民選舉產生，兩者若發生衝突無解決僵局的機制。當總統與國會多數不一致，亦即出現分立政府的情況時，不僅政府施政缺乏效率，且政府效能不佳的政治責任亦難以釐清。二、民選總統容易成為民粹式領袖：總統是全國民

過德國憲政體制由半總統制轉為內閣制的變遷經歷民主政體的中斷，並非在民主政治持續的過程中實現。

90 在憲政體制的變遷上，有些半總統制國家確曾出現「議會化」（parliamentarization）的發展，亦即出現縮減總統權力、強化總理權力等強調議會內閣制精神的制度調整，例如芬蘭、波蘭、克羅埃西亞等。但這些國家依然維持一個人民直選的總統，且總統的權力儘管縮減，但總統仍有若干實權，並非純然虛位的國家元首。在憲政體制的定位上，這些出現「議會化」的國家仍屬半總統制，而非純粹的內閣制。這種制度變遷乃是半總統制本身的體制內調整，而非半總統制轉變為內閣制的體制類型變遷。如前註所述，當今世界上由半總統制徹頭徹尾轉變為純粹內閣制的國家，僅有摩爾多瓦一例。

91 Linz, *supra* note 14, at 5-32.

意基礎最雄厚的單一職位，往往產生權力幻覺，將自己視為全民利益的化身，成為不受制衡的民粹式領袖，導致民主政治變質成「委任式民主」(delegative democracy)⁹²。三、總統任期固定導致體制僵化：在總統任期固定的情況下，國家無法因應政經情勢的變化而適時更換或延續其領導者，同時也導致國家的政務推動被總統任期生硬地切割，而發生以下弊病：一方面，任期尚未結束但已不能連任的總統可能提前喪失政治上的影響力，成為跛鴨總統(lame duck)；另一方面，即將卸任的總統基於時間的迫切感，政策沒有周延規劃便匆促實施，政策追求近利而忽略長期計畫。四、造成贏者全拿(winner-take-all)的零和競爭：總統選舉為單一職位的選舉，乃為零和賽局(zero-sum game)，贏者全贏，輸者全輸。勝選的候選人包辦一個固定任期的所有行政權力，敗選的候選人即使獲得可觀的選票，但敗選後一無所有，沒有分享執政權力的可能，這種零和賽局容易導致主要候選人產生「輸不起」的心理，形成極激烈的對決局面，升高政治的兩極化與緊張情勢。

若將南韓的憲政經驗與上述總統制的主要缺點相互對照，可發現南韓的憲政運作具體呈現了上述總統制的各項缺失。上述總統制的第一、二項缺點（雙元民主正當性的危機、民選總統容易成為民粹式領袖），正是南韓總統制實際運作上最主要的問題。至於總統制的第三、四項缺點（總統任期固定導致體制僵化、造成贏者全拿

92 「委任式民主」是指僅有垂直課責(vertical accountability)，卻缺乏水平課責(horizontal accountability)的民主政治。在這種民主政治中，人民透過尚稱公開公平的選舉選出總統（故有垂直課責），但受人民擁戴的總統卻獨攬權力，不受立法與司法機關的制衡，亦即國家機關內部的制衡機制失靈（故無水平課責）。委任式民主是一種瑕疵且脆弱的民主政治，因為總統猶如權力不受節制的「民選皇帝」，而委任式民主之所以仍稱得上「民主」，是因為此種體制尚存在最低限度的公平選舉。然而，可以想見的是，由於總統的權力不受節制，故選舉的公平性遭到破壞的可能性很高，而一旦選舉的公平性遭到破壞，民主也就蕩然無存。因此，委任式民主與獨裁政治其實只有一步之遙。See Guillermo O'Donnell, *Delegative Democracy*, 5(1) J. DEMOCRACY 55, 55-69 (1994).

的零和競爭)，從南韓的憲政運作來看，一方面南韓總統僅能擔任一任，不得連任，國家政務被總統任期硬性切割的情況更為鮮明；另一方面南韓總統選舉採相對多數制，在南韓濃厚的地域主義下，常選出得票未過半的總統，贏者全拿、零和賽局的特色更為明顯；使得南韓憲政運作所顯現的前述總統制第三、四項缺點，與世界上其他總統制國家相較更是有過之而無不及。正是這些憲政運作的缺點，使得南韓目前一直有聲音對當前憲政體制進行改良，擬將當前的總統制改為半總統制。

值得思考的是，南韓若往半總統制進行制度調整，是否能夠有效解決南韓總統制憲政運作上的缺失？若以法國、芬蘭等國採行總理總統制的運作經驗來看，此類半總統制確實相當程度地緩和（即使並非完全根除）了前述總統制的四項缺失。首先，就前述總統制的第一項缺點而言，法國與芬蘭半總統制中國會倒閣權與總統解散國會權的機制，相當程度化解了典型總統制中行政與立法兩權之間可能發生僵局的難題。其次，就前述總統制的第二項缺點而言，法國與芬蘭半總統制中行政權二元化、總統與總理共同分享行政權的制度設計，從法國在總統主政（偏總統制運作）與總理主政（偏內閣制運作）之間換軌，以及芬蘭總統與總理常態性職權分工的憲政經驗看來，總統的權力相當程度受到總理的稀釋，降低了總統成為民粹式領袖的可能性。再者，就前述總統制的第三項與第四項缺點而言，從法國過去換軌式的憲政運作經驗看來，主政的總統若施政不力，在總統任期中的國會選舉後可能導致其所屬政黨敗選，因而面臨共治而改由新國會多數陣營所支持的總理主政；至於在芬蘭過去分工型的半總統制下，行政權並非由總統一人獨攬，總統主要掌理國防、外交事務，經濟、內政事務由國會多數陣營支持的總理所領導的聯合內閣掌理，行政權不致贏者全拿。因此，總統制下總統任期固定缺乏彈性以及總統選舉造成零和賽局的問題，在法國與芬蘭的憲政運作下也得以獲得緩解。

不過，若從我國半總統制的實際運作經驗來看，南韓若採行總統議會制此種強調總統制精神的半總統制，並不能有效解決南韓總統制憲政運作上的缺失。前述總統制的四項缺失，在我國半總統制的憲政運作中全部都能看到，而且由於半總統制必然具有行政權二元化的特徵，此一特徵所造成的「雙頭馬車」問題，在我國半總統制憲政運作中也經常發生⁹³。就此看來，將憲政體制從總統制改為半總統制，若制度設計的細節上稍有不慎，並不見得能夠矯正總統制的缺失，反而有可能在憲政運作上既保留著總統制的固有缺失，又額外添加半總統制的特有缺失，我國憲政運作的經驗就是明顯例證。

因此，南韓未來憲改方向若欲朝半總統制修正，若以臺灣半總統制的實施經驗為借鏡，則應謹慎設計半總統制的制度內涵，避免採行臺灣目前這種以總統制為主要運作邏輯的半總統制，因為這種半總統制既具有總統制的固有缺點（即Linz所指出的各項缺失），亦有半總統制特有的缺陷（總統與國會對組閣權的爭奪、總統與閣揆形成雙頭馬車）。南韓若採行這種半總統制，將使南韓憲政運作的問題更加雪上加霜。南韓若想以半總統制作為改善目前憲政運作缺失的藥方，應採行的是強調內閣制精神的半總統制，也就是半總統制中的總理總統制。

同樣地，我們也可以以南韓總統制的實施經驗為借鏡，思考我

⁹³ 在半總統制中，行政權分屬總統與閣揆。儘管憲法對總統與閣揆的權力範圍可做明文規範，但無論如何，總統與閣揆的權力界線總有模糊地帶，因此總統與閣揆可能相爭權力或政策步調不一致。事實上，不論總統與閣揆是否同屬同一政治陣營，此問題都不能完全避免，而在總統與閣揆分屬不同陣營時，此問題會顯得更嚴重。以我國為例，儘管歷年來總統與閣揆大抵屬於同一政治陣營（陳水扁總統任命的首位閣揆唐飛為例外），閣揆固然聽命於總統，但有時仍會看到總統與閣揆政策立場不完全一致或彼此溝通不順暢的情形，形成「雙頭馬車」的現象。例如陳水扁總統與閣揆謝長廷在兩岸政策方面有明顯的立場差異，又例如馬英九總統與閣揆陳冲在調漲油電費率、課徵證所稅等政策的推動上，也明顯有步調不一致的情形。

國憲政體制走向純粹總統制的利弊得失。前已提及，由於我國目前半總統制在實際運作上主要便是依循總統制的邏輯，因此前述Linz所提關於總統制的各項缺失，亦完全呈現在我國目前半總統制的實踐經驗中。若要論我國改採總統制可以實現的效益，應是採行總統制可以根除目前半總統制下組閣權歸屬不清楚的問題，而半總統制下基於行政權二元化所導致的總統與閣揆「雙頭馬車」問題也可以獲得解決。這是因為在總統制下，組閣權當然屬於總統，不像半總統制下國會也可能爭奪組閣權；且總統制下的總統乃是掌握行政權的唯一最高行政首長，不像半總統制下可能發生總統與閣揆的權力衝突。

然而，鑑於南韓總統制的實踐經驗，我們也可以想像我國改採總統制後憲政運作上可能出現的重大危機。一方面，當總統與國會多數一致時，如果總統仍然沿襲我國過去長期以來總統幾乎皆兼任黨主席的黨政運作模式，總統濫權的危機可能會比禁止總統兼任黨魁的南韓更為嚴重；另一方面，當總統與國會多數不一致時，我國總統與國會之間的對立與僵局也可能比南韓更為明顯。這是因為我國政黨體系制度化的程度遠高過南韓，我國總統不太可能像南韓總統一樣，可以利用制度化程度低的政黨體系去進行各種政治操作來拉攏不同政黨的國會議員，藉此主動塑造國會多數，扭轉分立政府的局面。簡言之，我國若採行總統制，在一致政府時期總統濫權危機可能甚於南韓，在分立政府時期總統與國會衝突對立的僵局也可能甚於南韓。若說南韓總統制的憲政運作是在「總統濫權」與「總統與國會發生衝突」兩種局勢間擺盪，則我國採行總統制後在這兩種局勢間擺盪的情況可能會比南韓更趨於極端化。因此，若以南韓總統制的經驗作為我國憲政改革的借鏡，我國目前憲政體制並不宜往純粹總統制的方向調整，而我國在總統已經民選的情況下，我國憲政體制改為純粹內閣制的可行性亦相當低，故本文認為，我國未來憲政改革應試圖在半總統制的架構中進行制度改良。

就此看來，如果我國未來較適當的憲改方向是在半總統制的框架下進行制度調整，而南韓未來往半總統制修正的憲改方向最須防範的是走向我國這種總統優越的半總統制，則我們可以發現我國與南韓未來憲政改革有一共同出路，即是走向強調內閣制精神的半總統制，亦即總理總統制。而法國與芬蘭等總理總統制國家的憲政經驗，將可作為臺韓兩國未來進行憲政改革的重要參考對象。

總之，臺韓兩國憲政運作的經驗及其缺失，正好可以作為雙方未來進行憲政改革時的借鏡與重要參考案例。南韓憲政體制若欲調整為半總統制，我國半總統制運作的經驗及其缺失，在南韓未來進行憲政改革時應是非常具有參考價值的例證。同樣地，南韓總統制運作的經驗及其缺失，亦可作為我國未來進行憲政改革時的重要參考。我們可以想像，若南韓未來採行的是臺灣版的半總統制，或我國未來採行的是南韓版的總統制，兩國的憲政運作都難以走向坦途。在憲政工程學（constitutional engineering）上，究竟應如何設計出一個有利於我國與南韓此類新興民主國家進一步走上民主鞏固並符合各國國情的憲政體制，乃是憲政體制的研究者未來仍須持續探索的議題。

參考文獻

1. 中文部分

- 石忠山（2011），當代韓國政黨政治之發展與挑戰，台灣國際研究季刊，7卷1期，頁113-146。
- 沈有忠（2012），半總統制「權力總統化」之比較研究，臺灣民主季刊，9卷4期，頁1-36。
- 吳玉山（2011），半總統制：全球發展與研究議程，政治科學論叢，47期，頁1-32。
- 吳信華（2011），憲法釋論，臺北：三民。
- 吳庚、陳淳文（2013），憲法理論與政府體制，臺北：自版。
- 吳烟村（2000），我國應建立總統制的中央政制，政策月刊，59期，頁32-33。
- 李仁森（2004），以制定台灣新憲法為前提，思考我國中央政府組織中「行政權」定位問題，月旦法學雜誌，108期，頁20-37。
- 李念祖（2002），憲政發展中我國總統權力的演變，收於：高朗、隋杜卿編，憲政體制與總統權力，頁396-421，臺北：國家政策研究基金會。
- 李西潭（2005），憲法時刻與臺灣憲政體制的選擇，2005年中國政治學會年會暨學術研討會，中國政治學會、臺灣大學政治系、世新大學行政管理學系、中央研究院政治學研究所籌備處主辦，2005年10月1-2日。
- 李佩珊（2005），半總統制下的民主治理：臺灣與南韓之比較，行政院國家科學委員會專題研究計畫成果報告（NSC 93-2414-H-194-009）。
- 李惠宗（2012），憲法要義，6版，臺北：元照。
- 李憲榮（2010），南韓總統的選舉制度，台灣國際研究季刊，6卷4

期，頁29-51。

汪平雲（2006），我國中央政府體制改採總統制的改革方向與內容，「臺灣憲政的困境與重生：總統制與內閣制的抉擇」學術研討會，民進黨中央黨部政策委員會主辦，2006年9月24日。

林子儀、葉俊榮、黃昭元、張文貞（2003），憲法——權力分立，臺北：新學林。

林文斌（2010），超越相互依賴和對抗？韓國政府財閥政策變遷的研究，問題與研究，49卷4期，頁65-105。

林佳龍（1998），半總統制、多黨體系與民主政體——臺灣憲政衝突的制度分析，「政治制度：理論與現實」學術研討會，中央研究院中山人文社會科學研究所主辦，1998年6月25日。

林秋山（2009），韓國憲政與總統選舉，臺北：臺灣商務印書館。

林若雱（1994），新加坡、臺灣、南韓的政治市場與威權轉型之比較，國立臺灣大學政治學系博士論文。

法治斌、董保城（2006），憲法新論，3版，臺北：元照。

周育仁（2010），政治學新論，3版，臺北：翰蘆圖書。

胡佛、朱雲漢、文正仁（Chung-in Moon）（1997），臺灣與南韓民主化過程中的國際面向分析，收於：田弘茂等編，新興民主的機遇與挑戰，頁458-514，臺北：業強。

姚立明（2007），從憲法的功能與實踐論內閣制修憲，律師雜誌，335期，頁37-47。

施正鋒（2000），亟待尋求共識的中央政府體制，政策月刊，59期，頁26-31。

倪炎元（1995），東亞威權政體之轉型：比較臺灣與南韓的民主化歷程，臺北：月旦。

——（2002），製造多數：南韓第六共和憲法下的總統與國會關係（1987-2001），收於：高朗、隋杜卿編，憲政體制與總統權力，頁201-242，臺北：國家政策研究基金會。

——（2014），南韓「總統制」下總統與國會的對抗僵局，遠景

基金會季刊，15卷2期，頁37-78。

徐正戎、呂炳寬（2002），論總統與行政院院長之權力關係，收於：徐正戎著，法國總統權限之研究，頁287-322，臺北：元照。

郭秋慶（2010），韓國民主轉型的形成與延伸的問題，台灣國際研究季刊，6卷4期，頁1-27。

許宗力（2000），「發現」雙首長制，新世紀智庫論壇，10期，頁41-43。

許育典（2009），憲法，3版，臺北：元照。

陳淳文（2013），再論中央政府體制之改革展望——法國○八修憲之啟發，政大法學評論，131期，頁1-88。

陳新民（2001），中華民國憲法釋論，4版，臺北：自版。

陳滄海（1999），憲政改革與政治權力——九七憲改的例證，臺北：五南。

陳愛娥（2002），我國現行憲法下總統角色的定位，收於：陳隆志編，新世紀新憲政：憲政研討會論文集，頁290-312，臺北：元照。

湯德宗（2005），論九七修憲後的憲法結構，收於：權力分立新論（卷一），頁1-58，臺北：元照。

——（2005），新世紀憲改工程——弱勢總統制改進方案，收於：權力分立新論（卷一），頁59-108，臺北：元照。

黃宗昊（2012），政治制度與金融改革——臺灣與韓國的比較，臺灣民主季刊，9卷1期，頁143-193。

黃長玲（2008），分裂社會下的體制發展與爭議——臺灣與南韓民主化經驗的比較，收於：彭慧鸞編，蕃薯與泡菜：亞洲雙龍臺韓經驗比較，頁40-64，臺北：財團法人亞太文化學術交流基金會。

黃炎東（2004），新世紀臺灣憲政體制發展之研究，新世紀智庫論壇，28期，頁92-109。

- 黃昭元（2000），當雙首長制遇上分裂政府——組閣權歸屬的爭議，月旦法學雜誌，67期，頁8-9。
- （2004），九七修憲後我國中央政府體制的評估，收於：顧忠華、金恆煒編，憲改大對決——九七修憲的教訓，頁216-256，臺北：桂冠。
- （2004），以總統制建構臺灣的中央政府體制，收於：顧忠華、金恆煒編，憲改大對決——九七修憲的教訓，頁63-66，臺北：桂冠。
- （2010），臺灣法律發展回顧——憲法，臺大法學論叢，39卷2期，頁5-30。
- 黃錦堂（2001），臺灣雙首長制的內涵——向總統制或向內閣制傾斜？，收於：明居正、高朗編，憲政體制新走向，頁265-324，臺北：新臺灣人文教基金會。
- 黃德福、牛銘實（1995），政黨體系與民主政治的鞏固——臺灣和南韓的比較，國家政策雙周刊，120期，頁23-25。
- 黃維幸（2008），務實主義的憲法，臺北：新學林。
- 森山茂德著，吳明上譯（2005），韓國現代政治，臺北：五南。[森山茂德（1998），韓國現代政治，東京：東京大學出版會。]
- 葉俊榮（2003），憲政的上升或沉淪——六度修憲後的定位與走向，收於：民主轉型與憲法變遷，頁157-205，臺北：元照。
- （2011），總統制與分裂社會：臺灣與南韓憲法法院裁判的比較研究，臺大法學論叢，40卷2期，頁460-504。
- 楊日青（2006），總統，收於：楊日青編，中華民國憲法要義，頁257-305，臺北：五南。
- 楊惟任（2013），內閣制修憲可行性之分析，國會月刊，41卷2期，頁40-57。
- 趙東濟（2002），韓國憲政史上憲法制定與修改變遷，韓國學報，17期，頁317-328。
- 詹鎮榮（2004），半總統制下政府雙重信任基礎之維繫與難題——

以威瑪經驗為借鏡，月旦法學雜誌，108期，頁37-52。

蔡宗珍（2002），從國會改革構想看未來立法院的地位與影響，收於：陳隆志編，新世紀新憲政：憲政研討會論文集，頁231-241，臺北：元照。

——（2004），當前立法院憲政地位之評析，收於：憲法與國家（一），頁65-98，臺北：元照。

蔡榮祥（2008），比較憲政工程下的台灣半總統制經驗，台灣本土法學雜誌，103期，頁112-127。

蔡增家（2005），南韓轉型——政黨輪替與政經體制的轉變（1993-2003），臺北：巨流。

顏厥安（2004），總統制能正當處理臺灣危機，收於：顧忠華、金恆煒編，憲改大對決——九七修憲的教訓，頁157-159，臺北：桂冠。

蕭文生（2002），自法律觀點論國會改選後的政府組成，收於：陳隆志編，新世紀新憲政：憲政研討會論文集，頁273-289，臺北：元照。

蘇子喬（2010），臺灣憲政體制的變遷軌跡（1991-2010）：歷史制度論的分析，東吳政治學報，28卷4期，頁147-223。

——（2013），兼容並蓄或拼裝上路？從內閣制與總統制優劣辯論檢視半總統制的利弊，臺灣民主季刊，10卷4期，頁1-48。

——（2013），中華民國憲法——憲政體制的原理與實際，臺北：三民。

蘇子喬、王業立（2016），從組閣爭議論我國憲政體制的定位與走向，政治科學論叢，70期，頁85-120。

蘇永欽（2002），總統的選擇，收於：高朗、隋杜卿編，憲政體制與總統權力，頁422-438，臺北：國家政策研究基金會。

蘇彥圖（2002），臺灣憲政制度下的政府組成，收於：陳隆志編，新世紀新憲政：憲政研討會論文集，頁427-459，臺北：元照。

蘇偉業（2005），從權力結構比較「總統制」、「內閣制」及「半總統制」，2005年中國政治學會年會暨學術研討會，中國政治學會、臺灣大學政治系、世新大學行政管理學系、中央研究院政治學研究所籌備處主辦，2005年10月1-2日。

2. 外文部分

- Bailey, Daniel. 2010. Politics on the Peninsula: Democratic Consolidation and the Political Party System in South Korea. *Graduate Journal of Asia-Pacific Studies* 7(1):32-48.
- Baker, Carl. 2004. Korea: Challenges for Democratic Consolidation. Pp. 166-194 in *The Asia-Pacific: A Region in Transition*, edited by Jim Rolfe. Honolulu, HI: Asia-Pacific Center for Security Studies.
- Chaibong, Hahm. 2008. South Korea's Miraculous Democracy. *Journal of Democracy* 19(3):128-142.
- Chaihark, Hahm, and Sung Ho Kim. 2005. Constitutionalism on Trial in South Korea. *Journal of Democracy* 16(2):28-42.
- Cheng, Tun-Jen. 1990. Political Regimes and Development Strategies: South Korea and Taiwan. Pp. 139-178 in *Manufacturing Miracles: Paths of Industrialization in Latin America and East Asia*, edited by Gary Gereffi and Donald L. Wyman. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Croissant, Aurel. 2002. Electoral Politics in Southeast and East Asia: A Comparative Perspective. Pp. 321-368 in *Electoral Politics in Southeast & East Asia*, edited by Aurel Croissant and Marei John. Singapore: Friedrich-Ebert-Stiftung.
- . 2003. Legislative Powers, Veto Players, and the Emergence of Delegative Democracy: A Comparison of Presidentialism in the Philippines and South Korea. *Democratization* 10(3):68-98.
- Duverger, Maurice. 1980. A New Political System Model: Semi-

- Presidential Government. *European Journal of Political Research* 8:165-187.
- Elgie, Robert. 1999. The Politics of Semi-Presidentialism. Pp. 1-21 in *Semi-Presidentialism in Europe*, edited by Robert Elgie. Oxford: Oxford University Press.
- . 2007. Varieties of Semi-Presidentialism and Their Impact on Nascent Democracies. *Taiwan Journal of Democracy* 3(2):53-71.
- . 2008. Semi-Presidentialism: An Increasingly Common Constitutional Choice. Unpublished manuscript. Academia Sinica, Institute of Political Science, 17-18, October.
- . 2010. South Korea: Semi-presidentialism on the Constitutional Agenda. In *The Semi-presidentialism One* (May 24, 2010), <http://www.semipresidentialism.com/?p=514>.
- . 2010. Historic Cases of Semi-presidentialism: South Korea. In *The Semi-presidentialism One* (Aug. 20, 2010), <http://www.semipresidentialism.com/?p=463>.
- Ferejohn, John A., and Randall L. Calvert. 1984. Presidential Coattails in Historical Perspective. *American Journal of Political Science* 28:127-146.
- Foster-Cater, Aidan. 2014. South Korean Presidents: So Much Power, So Little Time. In *The Wall Street Journal* (Oct. 29, 2014), <http://blogs.wsj.com/korearealtime/2014/10/29/south-korean-presidents-so-much-power-so-little-time/>.
- Grant, Ruth W., and Robert O. Keohane. 2005. Accountability and Abuses of Power in World Politics. *American Political Science Review* 99:29-43.
- Golder, Matt. 2006. Presidential Coattails and Legislative Fragmentation. *American Journal of Political Science* 50:34-48.
- Heo, Uk, and Hans Stockton. 2005. The Impact of Democratic

- Transition on Elections and Parties in South Korea. *Party Politics* 11:674-688.
- Heywood, Andrew. 2000. *Key Concepts in Politics*. New York, NY: Palgrave Macmillan.
- Hong, Wan Sik. 2010. Electoral Systems and Constitutional Principles in Korea. Working paper. Available at <http://rimel.te.gob.mx:89/repo/ArchivoDocumento/18547.pdf>.
- Hunny, Jeong. 2015. Constitutional Reform Debate to be Stalled. In *The Korea Herald* (Jan. 18, 2015), <http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20150118000421/>.
- Im, Hyug Baeg. 2004. Faltering Democratic Consolidation in South Korea: Democracy at the End of the 'Three Kims' Era. *Democratization* 11(5):179-198.
- Jun, Hae-Won, and Simon Hix. 2010. Electoral Systems, Political Career Paths and Legislative Behavior: Evidence from South Korea's Mixed-Member System. *Japanese Journal of Political Science* 11:153-171.
- Kang, David C. 2002. *Crony Capitalism: Corruption and Development in South Korea and the Philippines*. Cambridge: Cambridge University Press.
- . 2003. Regional Politics and Democratic Consolidation in Korea. Pp. 161-180 in *Korea's Democratization*, edited by Samuel S. Kim. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kihl, Young Whan. 2005. *Transforming Korean Politics: Democracy, Reform, and Culture*. New York, NY: M. E. Sharpe.
- Kim, Byung-Kook. 2000. Party Politics in South Korea's Democracy: The Crisis of Success. Pp. 53-86 in *Consolidating Democracy in South Korea*, edited by Larry Diamond and Byung-Kook Kim. Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers.

- Kim, HeeMin, Jun Young Choi, and Jinman Cho. 2008. Changing Cleavage Structure in New Democracies: An Empirical Analysis of Political Cleavages in Korea. *Electoral Studies* 27:136-150.
- Kwon, Keedon. 2004. Regionalism in South Korea: Its Origins and Role in Her Democratization. *Politics & Society* 32:545-574.
- Lim, Timothy C. 2007. The Dynamics of Party Politics in Korea. Pp. 54-62 in *Insight into Korea*, edited by The Korea Herald. Seoul: Herald Media.
- Linz, Juan J. 1994. Presidential or Parliamentary Democracy: Does It Make a Difference?. Pp. 3-74 in *The Failure of Presidential Democracy: Comparative Perspectives*, edited by Juan J. Linz and Arturo Valenzuela. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.
- Moestrup, Sophia. 2011. Semi-Presidentialism in Young Democracies: Help or Hindrance?. Pp. 30-55 in *Semi-Presidentialism Outside Europe: A Comparative Study*, edited by Robert Elgie and Sophia Moestrup. London: Routledge.
- Mulgan, Richard. 2000. Accountability: An Ever-Expanding Concept?. *Public Administration* 78:555-573.
- O'Donnell, Guillermo. 1994. Delegative Democracy. *Journal of Democracy* 5(1):55-69.
- O'Neill, Patrick. 1993. Presidential Power in Post-Communist Europe: The Hungarian Case in Comparative Perspective. *Journal of Communist Studies* 9(3):177-201.
- Oh, John Kie-Chiang. 1999. *Korean Politics: The Quest for Democratization and Economic Development*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Park, In Soo. 2009. The Korean Presidential Regime and Its Future. Working paper. Available at <http://www.juridicas.unam.mx/wccl/ponencias/14/264.pdf>.

- Roh, Jeong-Ho. 2003. Crafting and Consolidating Constitutional Democracy in Korea. Pp. 181-219 in *Korea's Democratization*, edited by Samuel S. Kim. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sartori, Giovanni. 1994. *Comparative Constitutional Engineering: An Inquiry into Structures, Incentives and Outcomes*. New York, NY: Palgrave Macmillan.
- Schedler, Andreas. 1999. Conceptualizing Accountability. Pp. 13-28 in *The Self-restraining State: Power and Accountability in New Democracies*, edited by Andreas Schedler, Larry Diamond, and Marc F. Plattner. Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers.
- Shim, Kyu Seok. 2015. Constitutional and Electoral Reform in South Korea. In *The Diplomat* (Dec. 1, 2015), <http://thediplomat.com/2015/12/setting-the-rules-constitutional-and-electoral-reform-in-south-korea/>.
- Shugart, Matthew Soberg. 2005. Semi-Presidential Systems: Dual Executive and Mixed Authority Patterns. *French Politics* 3:323-351.
- Shugart, Matthew Soberg, and John M. Carey. 1992. *Presidents and Assemblies: Constitutional Design and Electoral Dynamics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Stockton, Hans, and Uk Heo. 2004. The Changing Dynamics of Regionalism in South Korea's Elections. *Global Economic Review* 33(3):1-22.
- Tsai, Jung-hsiang. 2009. Political Structure, Legislative Process, and Corruption: Comparing Taiwan and South Korea. *Crime, Law and Social Change* 52(4):365-383.
- Yeo, Jun-suk. 2016. Constitutional Reform Debate Resurfaces. In *The Korea Herald*, <http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20160103000318/>.

Zhang, Baohui. 2008. Improving Democratic Governance in East Asia.
Asian Journal of Political Science 16:64-84.

A Comparison Between South Korea's and Taiwan's Constitutional Systems

*Tzu-Chiao Su**

Abstract

Both Taiwan and South Korea adopt hybrid constitutional systems with the characteristics of parliamentarism and presidentialism. However, Taiwan's constitutional system is categorized as semi-presidentialism, while Korea's as presidentialism. This Article explores the structural differences of these two constitutional systems and the reasons why they are categorized differently. In addition, the Article analyzes the differences between the actual practices of these two constitutional systems based on the tripartite relationship between the president, the cabinet, and the parliament. In recent years, Taiwan's constitutional operation has swung towards the presidential end of the continuum, despite being categorized otherwise, which contributes to the phenomenon of "being semi-presidentialism nominally but practicing presidentialism substantively." In fact, Taiwan's constitutional operation is quite similar to its South Korean counterpart. In Taiwan, due to the deficiencies in the operation of semi-presidentialism, there is a strong voice advocating for pure presidentialism. By contrast, due to the deficiencies of presidentialism, the current reform direction in South Korea is to change the constitutional system into pure semi-presidentialism. This Article suggests that Taiwan and South Korea may refer to each other's experiences in the constitutional operations for future constitutional reforms, since the trends are exactly opposite.

KEYWORDS: South Korea, constitutional system, semi-presidentialism, presidentialism, parliamentarism, constitutional reform.

* Associate Professor of the Department of Public Administration and Management, College of Social Sciences, Chinese Culture University.